ANEXO I

MODELO DE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES PARA LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE TRAMITEN CONFORME AL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL, APROBADO POR EL DECRETO DELEGADO Nº 1.023/01 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS (DECRETO N° 1.030/16) Y COMPLEMENTARIAS.

Nombre de la Unidad o Jurisdicción Contratante: ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.

Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC): UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE LA AGRUPACIÓN SERVICIOS DE CUARTEL. UOC: 0038 – 027, que intervendrá en la substanciación del procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará para otorgar **LA CONCESIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE CANTINA EN EL CUARTEL DE LA BRIGADA ANFIBIA DE INFANTERÍA DE MARINA,** al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Identificación del Expediente Administrativo por el que tramitará el citado procedimiento: EX-2026-76770672- -APN-COIM#ARA.

Rubro objeto del procedimiento: 58 SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL - 85-CONCESIÓN.

1. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO).

El Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que administra la Oficina Nacional de Contrataciones es el registro donde deben inscribirse los proveedores de bienes y servicios que deseen contratar con la Administración Publica Nacional, en la actualidad se encuentra asociado a COMPR.AR.

A los fines de la preinscripción en dicho sistema, es necesario cumplir con el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo de COMPR.AR y completar la información requerida en los formularios disponibles, de acuerdo al tipo de personería que corresponda. Aun quienes estén exceptuados de estar incorporados en el SIPRO deberán igualmente realizar la preinscripción para poder ofertar a través de COMPR.AR (artículo 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

Para efectuar consultas atinentes al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y presentar ofertas, será suficiente con que los interesados se encuentren preinscriptos en SIPRO. Los oferentes que ya estuvieran inscriptos en SIPRO tienen la obligación de mantener actualizada la información allí cargada, modificando los datos que hubieren variado.

Será requisito estar inscripto y con los datos actualizados cuando se emita el dictamen de evaluación de las ofertas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 25, ultima parte, del Manual de Procedimiento aprobado como Anexo a la Disposición ONC N° 62/16, los oferentes extranjeros estarán exceptuados de la obligación de inscripción en SIPRO-COMPR.AR.

Sin perjuicio de ello, cuando quien se presente como oferente sea una sucursal en el país, debidamente registrada en los organismos habilitados a tal efecto o cualquier otra especie de representación permanente de una sociedad constituida en el extranjero, si resultara exigible el requisito de incorporación al SIPRO. (artículo 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

2. DOMICILIO ESPECIAL.

El domicilio físico especial y el domicilio electrónico especial constituidos en SIPRO se reputaran plenamente válidos, a todos los efectos legales, para cursar en cualquiera de ellos, indistintamente, las comunicaciones y notificaciones que tuvieren lugar durante el procedimiento de selección del cocontratante, durante la etapa de ejecución contractual, durante los procedimientos para aplicar las penalidades y sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificaciones y, en términos generales, para cualquier trámite que se realice en el ámbito de la ONC. Será responsabilidad exclusiva y excluyente de los interesados, oferentes, adjudicatarios y/o cocontratantes mantener actualizados sus domicilios (artículo 9º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante, los interesados, oferentes, adjudicatarios y cocontratantes y entre los mencionados y la Oficina Nacional de Contrataciones se realizarán válidamente a través de la difusión en COMPR.AR, cuyo sitio de internet es https://www.comprar.gob.ar o el que en el futuro lo reemplace. La notificación efectuada por dicho medio se entenderá realizada el día hábil siguiente al de su difusión. Si la difusión se hiciera en un día inhábil se entenderá realizada el día hábil siguiente (artículo 8º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

El envío de mensajería mediante COMPR.AR, en forma automática, solo constituye un medio de aviso. La no recepción oportuna de correos electrónicos de alerta que envía el sistema “COMPR.AR” no justificará, ni se considerará como causal suficiente para eximir a los proponentes de sus cargas y responsabilidades.

Toda diligencia de notificación que no pudiera ser efectuada a través del medio electrónico previamente descripto, se realizará valida e indistintamente por cualquiera de los restantes medios que se encuentran enumerados en el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Publica Nacional aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios.

Las notificaciones que tengan lugar mediante correo electrónico deberán cursarse al domicilio especial electrónico constituido por el proveedor en SIPRO y se tendrán por efectuadas en la misma fecha del envío, sirviendo de prueba suficiente la constancia que el correo electrónico genere para el emisor.

En todos los casos se deberá transcribir íntegramente el contenido de la actuación administrativa que se pretende notificar, junto con los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 1° bis inciso g) apartado iii) de la Ley N° 19.549 y sus modificatorias y en el artículo 43 del “Reglamento de procedimientos administrativos. Decreto N° 1759/72 TO 2017”, en lo pertinente.

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA.

N°: 38/27-0434-LPU26 **Ejercicio: 2026**

3. CLASE DE PROCEDIMIENTO. DE ETAPA ÚNICA NACIONAL

FUNDAMENTO: QUE ES NECESARIA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CANTINA PARA EL BIENESTAR DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS Y QUE PERNOCTA EN EL CUARTEL BRIM, UBICADO EN LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO.

MODALIDAD: SIN MODALIDAD

Nº DE EXPEDIENTE: EX-2026-76770672--APN-COIM#ARA EJERCICIO: 2026

RUBRO: 58 SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL - 85- CONCESIÓN.

4. PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO.

DOCE (12) meses (Un Año), contado a partir de la fecha de notificación por la ARMADA de la respectiva orden de compra que emitirá la UOC interviniente, notificación que producirá el perfeccionamiento del respectivo contrato (artículo 75 del Anexo al Decreto N° 1.030/16 y artículo 34 del Manual aprobado mediante la Disposición ONC N° 62-E/16).

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares se computarán en días hábiles administrativos, salvo que expresamente se fijen en días corridos. El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sitio https://comprar.gob.ar o el que en el futuro lo reemplace (artículo 5º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

No se hará uso de la opción de prorrogar el plazo de vigencia de la contratación perfeccionada (artículos 12, inciso “g”, del Decreto Delegado N° 1.023/01 y 100, inciso “b”, Puntos 1, 2, 3 y 4 del Anexo que conforma el Decreto N° 1.030/16).

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Las ofertas que no cumplan con las siguientes Especificaciones Técnicas, y también, con las que se transcriben en el Anexo II que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares (cuyo contenido observa lo establecido por el artículo 37 del Anexo que conforma el Decreto N° 1.030/16), serán desestimadas sin reclamo alguno por constituir dichas Especificaciones Técnicas un requisito esencial (artículo 66, inciso “i”, del Anexo que conforma el Decreto precitado), de la contratación para cuya concreción se convoca a formular ofertas en el procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Nº Renglón	Nº Catálogo IPP-Clase-Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	3-2-9-07264-0001	SERVICIO DE CONCESIÓN	MES	12

5.1. DETALLE DE LA PRESTACIÓN: De acuerdo al ANEXO II – ESPECIFICACIONES TECNICAS.

5.2. CALIDAD: De acuerdo al ANEXO II – ESPECIFICACIONES TECNICAS.

5.3. TOLERANCIA: NO ES DE APLICACIÓN PARA ESTE PROCEDIMIENTO.

6. MUESTRA. NO ES DE APLICACIÓN PARA ESTE PROCEDIMIENTO.

7. MUESTRA PATRÓN. NO ES DE APLICACIÓN PARA ESTE PROCEDIMIENTO.

8. ELEMENTOS DE INDUMENTARIA.

9. VISITA.

Al efectuarse la citada visita se entregará a la persona humana o jurídica -que a través de su representante acreditado- la concreten, la constancia de su efectiva realización conforme al Modelo de Certificado de Visita que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares como Anexo III. Dicha constancia de visita deberá ESCANEARSE y acompañará la cotización al concretar su oferta en la fecha de apertura del procedimiento que figure en la página web COMPR.AR. En caso de omisión de la visita o falta de presentación de la constancia de haberla realizado, ello no habilitará al

adjudicatario/cocontratante a alegar posteriormente ignorancia y/o imprevisión en las condiciones del lugar en el que deben desarrollar sus tareas / prestar su servicio como causal de incumplimiento de sus obligaciones

Certificado de Visita. Por la naturaleza específica inherente a la prestación cuya cotización se requiere en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resulta imprescindible que los oferentes visiten el lugar de ejecución de dicha prestación a fin de verificar y evaluar convenientemente el estado actual de los trabajos que deben realizarse en forma previa, así como las condiciones de trabajo a las que deban adaptarse.

La visita mencionada se deberá realizar en Cuartel BRIM – Base Naval Puerto Belgrano, de lunes a jueves, en el horario de 08 horas a 12 horas, con TRES (3) días hábiles de antelación a la fecha de apertura, coordinándose su efectiva concreción con el Señor CAPITAN DE FRAGATA ALEJANDRO RODRIGO CIRI, teléfono: 02932-486704.

Al efectuarse la citada visita se entregará a la persona humana o jurídica -que a través de su representante acreditado- la concreten, una constancia de su efectiva realización conforme al Modelo de Certificado de Visita que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares como Anexo III. Dicha constancia de visita deberá ESCANEARSE y acompañará la cotización al concretar su oferta en la fecha de apertura del procedimiento que figure en la página web COMPR.AR. En caso de omisión de la visita o falta de presentación de la constancia de haberla realizado, ello no habilitará al adjudicatario/cocontratante a alegar posteriormente ignorancia y/o imprevisión en las condiciones del lugar en el que deben desarrollar sus tareas / prestar su servicio como causal de incumplimiento de sus obligaciones.

10. MONEDA DE COTIZACIÓN. EN PESOS ARGENTINOS.

11. OFERTAS ALTERNATIVAS.

Además de la oferta base, los oferentes podrán presentar -en cualquier caso-, ofertas alternativas en los términos del artículo 56 del Anexo que forma parte del Decreto N° 1.030/16 y artículos 18, inciso “g” y 19 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-.

En todos los casos deberá existir una oferta base. Cuando se formulen ofertas alternativas, se entenderá en COMPR.AR que la “alternativa 1” es la oferta base y las restantes las alternativas, propiamente dichas. El organismo podrá seleccionar cualquiera de las ofertas presentadas como alternativas, ya que todas competirán con las de los demás oferentes.

12. OFERTAS VARIANTES.

(Artículo 57 del Anexo al Decreto N° 1030/16): NO ES DE APLICACIÓN PARA ESTE PROCEDIMIENTO.

13. OFERTAS PARCIALES.

El proveedor NO podrá presentar cotizaciones por parte del renglón.

14. DÍA, LUGAR Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se deberán presentar hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria, a través del COMPR.AR, utilizando el formulario electrónico que suministre el Sistema y cumpliendo todos los requerimientos del presente Pliego, acompañando la documentación que la integre en soporte electrónico.

Para el caso en que se solicite algún requisito que sólo sea posible efectuar en forma material, como la entrega de muestras o la presentación de documentos que por sus características deban ser presentados en soporte papel, estos serán individualizados en la oferta y presentados en la Unidad Operativa de Contrataciones interviniente en la fecha, hora y lugar que se indique al efecto (artículo 9° del Manual de Procedimiento del COMPR.AR aprobado como Anexo I de la Disposición ONC N° 65-E/16).

15. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

La presentación de las ofertas significará por parte de los oferentes el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presenten, como también, las Especificaciones Técnicas y demás documentación complementaria, por lo que no será necesaria la presentación del pliego rubricado junto con la oferta (artículos 52 del Anexo al Decreto N° 1.030/16 y 22 del Anexo I al Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

16. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA.

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

16.1. Ser redactadas en idioma nacional. Si se presentara documentación en idioma extranjero deberá acompañarse la correspondiente traducción efectuada por traductor público nacional y legalizado por el Colegio de Traductores, cuando así corresponda, de conformidad con la normativa vigente en la materia. Los documentos expedidos por autoridad extranjera deberán presentarse debidamente legalizados.

16.2. Las ofertas cargadas electrónicamente se entenderán firmadas en todas sus partes al ser confirmadas por el Administrador Legitimado en el Sistema COMPR.AR. Solo se requerirá la presentación de la documentación que acredite la personería para los casos que la oferente presente documentación firmada por una persona distinta al Administrador Legitimado. Si una oferta tuviera que ser confirmada por más de un administrador legitimado, se deberá acompañar un documento firmado por todos aquellos que tengan la representación de la persona del oferente, en cuyo marco ratifiquen la oferta.

16.3. Toda la documentación técnica respaldatoria se deberá adjuntar electrónicamente a la oferta, pudiendo acompañarse folletos y/o catálogos ilustrativos, fotografías o cualquier otro elemento informativo de interés que permita una mejor evaluación de los elementos cotizados. La totalidad de la documentación a acompañar digitalizada deberá ser legible, completa, y escaneada de su original. Cuando corresponda la presentación de documentos que por sus características deban ser presentados en forma física, deberán ser individualizados en la oferta electrónica y serán presentados en el sitio indicado en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, hasta la fecha y hora limites establecidas en el cronograma de la convocatoria.

16.4. Acompañar la **garantía de mantenimiento de la oferta** o la constancia de haberla constituido. En los casos en que correspondiera su presentación, se la deberá individualizar mediante los datos que requiera el COMPR.AR y equivaldrá al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía individualizada en la oferta, deberá ser presentado entre el plazo que va desde la fecha y hora de apertura y hasta un plazo de DOS (2) días hábiles administrativos, contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura, en UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE LA AGRUPACIÓN SERVICIOS DE CUARTEL. Caso contrario la oferta será desestimada (artículo 18, inciso “i”, Punto 1º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

En todos los casos, la garantía de mantenimiento de la oferta deberá ser constituida con anterioridad al acto de apertura de ofertas, por el plazo inicial de mantenimiento de oferta y sus eventuales renovaciones.

16.5. Acompañar la **constancia de entrega de muestras** – NO ES DE APLICACIÓN PARA ESTE PROCEDIMIENTO.

16.6. La **Declaración Jurada de Intereses** prevista en el Decreto N° DECTO-2017-202-APN-PTE, del 21 de marzo de 2017, utilizando el formulario digital aprobado por el artículo 1° de la Resolución N° RESOL-2023-4-APN-OA#PTE, de fecha 26 de septiembre de 2023, el contemplado en la Disposición N° DI-2024-1-APN-DPPT#OA, de fecha 3 de junio de 2024, según corresponda o el que a tal efecto determine la OFICINA ANTICORRUPCIÓN (OA). Ello así, conforme lo establecido en el artículo 18, inciso "i", Punto 3º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la Declaración Jurada de Intereses actualizada en SIPRO en los términos de la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN N° 11, del 19 de mayo de 2017 y su modificatoria, con sujeción a los lineamientos establecidos por la ONC mediante Comunicación General ONC N° 7, del 8 de marzo de 2024 (CGEOR-2024-7-APN- ONC#JGM) o aquella que en el futuro la reemplace. Ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace.

16.7. **Declaración Jurada** en la cual manifieste que, de resultar adjudicatario, se obliga a ocupar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio de que se trata, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7° del Decreto N° 312, de fecha 2 de marzo de 2010. El porcentaje aludido se computará sobre la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio y resultará exigible cuando sea posible cuantitativamente cumplir con el mismo, o sea, que tal porcentaje represente al menos UNA (1) persona. Si por las particularidades del servicio no resultara posible contar con personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para cumplir con la prestación, el oferente deberá manifestar dicha circunstancia, con carácter de declaración jurada, al momento de presentar su oferta, explicitando las particularidades del servicio que imposibilitan contar con personas con discapacidad en el porcentaje requerido por la ley (artículo 18, inciso "i", Punto 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

16.8. Las **Declaraciones Juradas de Habilidad para Contratar y de Elegibilidad**. Sin perjuicio de su presentación con la oferta, las mismas deberán hallarse presentadas y actualizadas en SIPRO, en caso de cambio y/o por no estar vigentes las facultades para actuar del representante legal y/o apoderado que las hubiera firmado o cuando en las mismas se haya hecho mención a normas derogadas y/o modificadas posteriormente (artículo 18, inciso "i", Punto 5º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

16.9. Cuando la contratación, por su monto, deba ser aprobada por autoridad con rango no inferior a Ministro, el proveedor deberá presentar una Declaración Jurada sobre la implementación de un Programa de Integridad adecuado, en los términos y con los alcances establecidos en los artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401, Decreto N° 277 del 5 de abril de 2018 y normas complementarias.

A tal efecto, podrá acompañar el documento "Reporte/presentación RITE" descargado por el usuario desde el modulo "Programa de Integridad" de la plataforma del Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE) (https://www.rite.gob.ar/) o, en su defecto, una Declaración Jurada sobre los ítems detallados en el "Modelo de Declaración Jurada sobre la Existencia de Programas de Integridad Adecuados Ley N° 27.401" o la que en el futuro la reemplace.

Aclaración: La cláusula 16.9. precitada se deberá incluir en el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares cuando la aprobación del procedimiento deba ser efectuado por el MINISTRO DE DEFENSA.

16.10. **EN CASO DE CORRESPONDER.** Los datos personales del Representante Técnico, acompañando una copia autenticada por Escribano Público del título profesional que lo habilite y del documento de identidad que posea e indicando también, su domicilio y teléfono en concordancia con lo indicado en la cláusula 48.9.6. Además, el listado del personal que -de resultar adjudicatario-, emplearán en la ejecución de los trabajos correspondientes a la contratación adjudicada, detallando nombres y apellidos completos, domicilio real, número y especie de documento del personal mencionado, agregando una foto tipo carnet de aquel. También deberán indicar los materiales -insumos-, de toda especie que emplearán en la realización de los trabajos y las maquinas, herramientas y vehículos que afectarán a su ejecución en concordancia con la cláusula 48.9.8.

16.11. La restante información y documentación requeridas en el presente Pliego.

16.12. Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una UT, además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta lo siguiente:

16.12.1. Poder emitido por las personas que conformaran la UT o sus representantes legales en favor de uno de ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representación desde el momento de la presentación de la propuesta hasta el dictado del acto de finalización del procedimiento.

16.12.2. Declaración jurada suscripta por las personas que conformaran la UT o sus representantes legales, en la que conste lo siguiente:

a) El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicatarias, y de modo previo a la notificación de la orden de compra o firma del contrato respectivo.

b) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del procedimiento de selección y del contrato.

c) El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.

d) El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las personas jurídicas que la integraren, que importe una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa del organismo contratante.

e) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada en todos los aspectos concernientes al contrato.

16.12.3. Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos específicos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Una vez presentada la oferta, las UT no podrán modificar su integración, es decir, cambiar, aumentar y/o disminuir el número de personas que las compondrán y, en caso de ser contratadas, no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa del organismo contratante.

Aclaración: En el Pliego se deberá determinar si tales requisitos específicos deben ser cumplidos individualmente por cada uno de los integrantes o en conjunto por todos ellos.

17. INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA.

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para confirmarla en COMPR.AR, por parte del administrador legitimado que actúe en nombre y representación del oferente, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia (artículo 15 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

Si en forma previa a la fecha del acto de apertura de ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar su propuesta, podrá editarla en la plataforma electrónica. No obstante ello, la edición de una oferta sin que sea confirmada nuevamente en forma previa a la apertura equivaldrá al retiro de la misma.

18. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura. A efectos del correcto cómputo de los plazos, deberá tenerse presente que el día de la apertura se computará dentro del plazo de mantenimiento.

Dicho plazo se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

En atención a que las ofertas alternativas son opciones a favor del organismo, en caso de no renovar o retirar el mantenimiento de oferta, deberá efectuarse por la totalidad de la oferta para el renglón en cuestión. La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de SEIS (6) meses, contados a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo periodo o que la mantiene por una determinada cantidad de periodos, y en ese caso, la jurisdicción o entidad contratante la tendrá por retirada a la finalización del periodo indicado, a menos que la notificación del acto de adjudicación tenga lugar con anterioridad.

La manifestación de un oferente de no renovar su oferta podrá ajustarse al modelo de nota incorporada como Anexo I de la Comunicación General ONC N° 7, del 24 de agosto de 2022 o la que en el futuro la reemplace.

El oferente que manifestase que no mantendrá su oferta quedara excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada. Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, no indica una fecha específica, el organismo tendrá por fenecida la oferta a partir de la fecha en que expire el plazo de mantenimiento de la oferta que se encontrare en curso. Solo podrá retirar su oferta, sin penalidad, al finalizar un periodo, nunca en el medio de un ciclo en curso.

Si el oferente manifestara su negativa a renovar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. Si, por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirase su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta. Asimismo, será pasible de las sanciones contempladas en la normativa vigente, que resulten de aplicación.

Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará por DIEZ (10) días hábiles administrativos, periodo durante el cual el oferente no podrá desistir de su oferta. Vencido este plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sea

aplicable ningún tipo de penalidad, ni sanción (artículo 17 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM). .

19. ALTA EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES.

La Administración Pública Nacional canaliza los pagos a sus proveedores por medio de la Cuenta Única del Tesoro (CUT). Por consiguiente, para resultar adjudicatario, el oferente deberá estar dado de alta como beneficiario de pagos del Estado Nacional en el Padrón Único de Entes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF) que administra la SECRETARÍA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA, de conformidad con la normativa vigente en la materia. Quienes no posean número de beneficiario, cualquiera sea su carácter, deberán tramitar el alta de beneficiario pertinente. A tal fin, deberán informar solo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores (artículo 40 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

En consecuencia, los oferentes que no se encuentren dados de alta en el Padrón Único de Entes que se prevé en esta cláusula, deberán solicitar a la ARMADA (Unidad Operativa de Contrataciones -UOC- interviniente, al concretar su oferta en la fecha de apertura del respectivo procedimiento de selección de cocontratantes) que efectivice dicha alta suministrando a la citada UOC toda la documentación e información requerida por la normativa mencionada y su complementaria que resulte necesaria a esos efectos. Como también, la demás documentación imprescindible que le sea requerida a dicho efecto por la UOC interviniente.

20. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE FABRICANTES, REPARADORES Y RECARGADORES DE EXTINTORES (MATAFUEGOS) Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS.
NO ES DE APLICACIÓN PARA ESTE PROCEDIMIENTO.

“INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE FABRICANTES, REPARADORES Y RECARGADORES DE EXTINTORES (MATAFUEGOS) Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS. Constituirá un requisito esencial para los oferentes que participen del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares -sin perjuicio de los demás de índole similar que son establecidos en este Pliego-, el de acreditar con su oferta en la fecha de apertura del procedimiento de selección mencionado -agregando las constancias documentales correspondientes a su oferta- que se encuentran inscriptos en el Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores (matafuegos) y equipos contra incendio creado por la Ordenanza Nº 40.473 de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, modificada por la Ley Nº 2.231/06 sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El incumplimiento del recaudo esencial específico precitado que se establece en esta cláusula, en la indicada fecha de apertura, determinará la desestimación -por inadmisible-, de la respectiva oferta (artículo 66, inciso “i” del Anexo al Decreto N° 1.030/16)”.

21. GARANTÍA TÉCNICA. NO ES DE APLICACIÓN PARA ESTE PROCEDIMIENTO.

22. GARANTÍAS.

Las garantías a las que se refiere el artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios podrán constituirse de las siguientes formas o mediante combinaciones de ellas:

a) Mediante certificado de depósito bancario efectuado en la cuenta institucional de la jurisdicción o entidad contratante individualizada en el presente Pliego.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante.
En tal supuesto, deberán ser emitidos a la orden de: ARA 4522/379-CTGN-RECAUDADORA FONDOS DE TERCEROS y depositados en la cuenta que posee la ARMADA ARGENTINA en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

c) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia a los beneficios de división y excusión, en los términos del artículo 1583 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN).

d) Con pólizas electrónicas de seguro de caución, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN (SSN), extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las entidades aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución.
A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en la oferta, el organismo procederá de conformidad con los lineamientos establecidos o que en el futuro se establezcan mediante comunicación general de la Oficina Nacional de Contrataciones.
La ARMADA solicitará al oferente o adjudicatario la sustitución de la entidad aseguradora, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

e) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el oferente, adjudicatario o cocontratante tenga en entidades de la Administración Publica Nacional, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.

f) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el presente Pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M), equivalente a la suma de PESOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 10.400.000), conforme lo establecido en el artículo 28 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16 -sustituido por el Decreto Nº 666/24-.
La garantía que se instrumente mediante un pagaré deberá ceñirse a las siguientes pautas:
I) El documento deberá ser librado por quien tenga uso de la firma social o actuare con poderes suficientes; II) Deberán aclararse las firmas con nombre y apellido, mediante sello o letra imprenta mayúscula legible y numero de Documento Nacional de Identidad (DNI); completándose además los datos que figuran en los formularios usuales. III) En ningún caso se admitirán leyendas escritas con lápiz. IV) Los pagarés que se presenten como garantía de mantenimiento de oferta deberán tener como fecha de emisión el día de la apertura o anterior;
IV) No deberá consignarse fecha de vencimiento, debiendo ser librado “a la vista”; V) Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

Las garantías que presenten los oferentes y adjudicatarios deberán estar constituidas en favor del “ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA” y en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya mediante depósito en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BNA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía (artículo 45 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

La ARMADA no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes (artículo 82 del Anexo al Decreto N° 1.030/16).

23. EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS.

No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:

a) Adquisición de publicaciones periódicas.
b) Contrataciones de avisos publicitarios.
c) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL MÓDULOS (M 1.000) equivalente a la suma de PESOS CUARENTA MILLONES ($ 40.000.000), conforme

lo establecido en el artículo 28 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16 -sustituido por el Decreto Nº 666/24-.
d) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL MÓDULOS (M 1.000) equivalente a la suma de PESOS CUARENTA MILLONES ($ 40.000.000), conforme lo establecido en el artículo 28 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16 -sustituido por el Decreto Nº 666/24-.
e) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.
f) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.
g) Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el manual de procedimientos o en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

No obstante, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder -a requerimiento de la ARMADA- por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Las excepciones previstas en la presente cláusula y en el artículo 80 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16, no incluyen a las contragarantías, con la salvedad contemplada en el artículo 85 del Manual de Procedimiento aprobado como Anexo I a la Disposición ONC N° 62-E/16 y sus modificatorias.

24. GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN/CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El cocontratante deberá integrar una garantía de cumplimiento del contrato por la suma fija de pesos OCHOCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 815.850,00), equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total de la orden de compra o contrato, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos de notificada la orden de compra o perfeccionado el contrato. En los casos de licitaciones o concursos internacionales, el plazo será de hasta VEINTE (20) días hábiles administrativos como máximo.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente, deberá ser presentado dentro de dichos plazos en UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE LA AGRUPACIÓN SERVICIOS DE CUARTEL.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el cocontratante la individualizará en COMPR.AR, dentro de los plazos antes aludidos, mediante los datos que requiera el sistema y no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en COMPR.AR la ARMADA procederá de conformidad con el instructivo que emita la Oficina Nacional de Contrataciones.

Si el cocontratante no integrara la garantía de cumplimiento del contrato en los plazos fijados, la UOC lo intimará para que la presente, otorgándole un nuevo plazo igual que el original y, en caso en que no la integre en dicho plazo, se rescindirá el contrato y se deberá afectar el importe equivalente al valor de la mencionada garantía, sin perjuicio de la aplicación por parte del Órgano Rector de la sanción o sanciones que pudieren corresponder.

No será necesario presentar la garantía de cumplimiento del contrato cuando el monto de la orden de compra no supere los UN MIL MÓDULOS (1.000 M), equivalente a la suma de PESOS CUARENTA MILLONES ($ 40.000.000), conforme lo establecido en el artículo 28 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16 -sustituido por el Decreto Nº 666/24-. Asimismo, tampoco será necesaria la constitución de la garantía de cumplimiento del contrato en el caso de que el cocontratante diera cumplimiento con la prestación dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos de notificada la orden de compra.

No obstante lo dispuesto, los cocontratantes/adjudicatarios se encuentran obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios, a requerimiento del organismo, sin que pueda interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Cuando se trate de una contratación bajo la modalidad orden de compra abierta no se exigirá al cocontratante la garantía de cumplimiento del contrato (artículo 44 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

25. GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN.

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado, tanto por oferentes, como por quienes no revistan tal calidad dentro de los TRES (3) días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación. El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sistema electrónico de contrataciones.

Las impugnaciones deberán presentarse a través de la aludida plataforma, cuyo sito de internet es https://www.comprar.gob.ar o el que en el futuro lo reemplace. El plazo de DOS (2) horas de gracia previsto en el artículo 25, penúltimo párrafo del Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017), no resulta aplicable respecto del cómputo del plazo para impugnar el dictamen de evaluación (artículo 38 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

Aquellos oferentes o terceros que decidan impugnar el dictamen de evaluación de ofertas deberán, en todos los casos, integrar una garantía de impugnación que deberá constituirse de la siguiente forma:

a) <u>De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas:</u>

En este caso el importe de la garantía será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

- Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto de pesos DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 244.755,00).

- Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto de pesos DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 244.755,00).

- Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.

Cuando la garantía no fuera electrónica, deberá ser individualizada en la impugnación que se haya ingresado a través de COMPR.AR, mediante los datos que requiera el sistema y el original o el certificado pertinente de la garantía de impugnación deberá ser presentado, dentro del plazo

de impugnación y con sujeción a lo estipulado en el presente Pliego.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el impugnante la individualizará en la impugnación en COMPR.AR mediante los datos que requiera el sistema y no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos se procederá de conformidad con el instructivo y lineamientos formulados por la Oficina Nacional de Contrataciones (artículo 39 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

Si se recibiesen impugnaciones al dictamen de evaluación de las ofertas sin que se haya constituido la correspondiente garantía o no lo estuviera en la forma debida, se intimará al impugnante a subsanarla dentro del término mínimo de DOS (2) días hábiles administrativos de notificado. Si dicha omisión o defecto no fueren subsanados en el plazo establecido, la impugnación será rechazada sin más trámite.

La garantía de impugnación deberá mantenerse hasta la resolución del planteo en el acto de conclusión del procedimiento y se perderá en el caso de que la impugnación fuese desestimada, para lo cual deberá seguirse el orden de afectación previsto en el artículo 104 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios.

Por el contrario, corresponderá la devolución de la garantía de impugnación al dictamen de evaluación en los siguientes supuestos: I) Cuando la impugnación sea resuelta favorablemente al impugnante, total o parcialmente; II) Cuando la impugnación se rechace in limine, sin haberle dado tratamiento por no cumplir con alguno de los requisitos para su presentación.

De verificarse cualquiera de los supuestos previamente individualizados corresponderá la devolución íntegra de la garantía, aun en aquellos casos en que se hiciere lugar en forma parcial a la impugnación (artículo 49, infine, del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

26. CONSULTAS.

Las consultas atinentes al Pliego de Bases y Condiciones Particulares solo podrán efectuarse a través de COMPR.AR, para lo cual los interesados deberán haber cumplido previamente con el procedimiento de registración y autenticación como usuarios externos de dicha plataforma electrónica (artículo 11 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

En ningún caso se responderán consultas telefónicas, ni las que fueren efectuadas por correo electrónico o por cualquier otro medio, así como tampoco serán contestadas las que se presenten fuera de término.

El titular de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) podrá emitir circulares aclaratorias y aquellas por las cuales únicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas.

Por su parte, la misma autoridad que hubiera aprobado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o bien en quien se hubiere delegado la facultad, será competente para dictar las circulares modificatorias.

La UOC deberá comunicar y difundir las circulares que se emitan en los plazos, por los medios y a quienes se indica en el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. Para los procedimientos que no se realicen por el Sistema Electrónico de Contrataciones deberán remitir la información para la difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES con DOS (2) días de antelación al de la fecha en que corresponda efectuar su difusión.

La Unidad Operativa de Contrataciones deberá incluir a las circulares que se emitan como parte

integrante del Pliego de Bases y Condiciones Particulares (artículo 21 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 62-E/16).

27. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

Dentro de los DOS (2) días hábiles administrativos siguientes al acto de apertura de las ofertas, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) verificará en SIPRO el estado en que se encuentra cada uno de los oferentes y, en su caso, se les comunicará que realicen las gestiones necesarias para encontrarse inscriptos y con los datos actualizados al momento de la emisión del dictamen de evaluación (artículo 28 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

Asimismo, la UOC deberá realizar el cotejo de los datos y del estado de las pólizas electrónicas que hayan sido integradas como garantía de mantenimiento de la oferta, con sujeción a los instructivos que a tales fines emita la Oficina Nacional de Contrataciones.

27.1. La Comisión Evaluadora de Ofertas evaluará si los oferentes son hábiles para contratar, elegibles y si las ofertas no se encuentran incursas en las restantes causales de desestimación no subsanables enumeradas en el artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios.

27.2. En relación a las ofertas que hubieren cumplido con las pautas previamente referenciadas, se evaluará si cumplen con los restantes requisitos previstos en el presente Pliego, solicitando la subsanación de omisiones o errores formales no esenciales, en los casos en que corresponda.

27.3. De las ofertas recibidas, dentro de aquellas que resulten admisibles, se adjudicará la oferta más conveniente para la ARMADA, teniendo en cuenta el precio; la calidad del servicio en proceso de contratación; la idoneidad comercial del oferente y el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Se entenderá como oferta admisible a aquella que cumpla con todos los requisitos que deben cumplir las ofertas y los oferentes en los términos del presente Pliego (artículo 27, inciso 4°, del Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

La oferta más conveniente será aquella que permita obtener un mayor valor por el dinero, lo que implica una mejor utilización de los recursos públicos comprometidos, equilibrando los principios que deben aplicarse en los procedimientos y optimizando la relación calidad- precio. Lo que comprende no solo el precio de un bien o servicio, sino elementos que están asociados a los costos de la compra, uso, mantenimiento y fin de la vida útil del bien o servicio (artículo 34 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

27.4. Se entenderá que una oferta es inconveniente cuando por razones de precio, financiación u otras cuestiones complementarias, dicha oferta no satisfaga adecuadamente los intereses de la ARMADA (artículo 27, inciso 5º, del Manual de Procedimiento expuesto). En todos los casos, el dictamen de evaluación de ofertas que se emita por la Comisión Evaluadora interviniente de la ARMADA explicitará los fundamentos por los cuales la respectiva oferta presentada se pondere inadmisible o inconveniente (artículo 27 mencionado, incisos 4° y 5°).

En relación a las ofertas que se consideren admisibles y convenientes la Comisión Evaluadora interviniente ponderará los factores y recaudos establecidos en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares al efecto de la comparación de las ofertas presentadas y, la incidencia de cada uno de ellos, al efecto de determinar el respectivo orden de mérito, recomendando en su Dictamen la resolución pertinente para concluir el procedimiento de selección de cocontratantes tramitado (artículo 27, incisos 11 y 12 del mencionado Manual de Procedimiento).

27.5. Los oferentes deberán cotizar los renglones completando el formulario de planilla de cotización generado por COMPR.AR, válido como oferta económica. En caso de discrepancias

entre la planilla de cotización generada por la plataforma electrónica y otra planilla de cotización que eventualmente el proveedor pudiere adjuntar, se tomara como valido lo detallado en la primera.

Dichas ofertas deberán expresar el precio unitario y cierto en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para el renglón de que se trate; el precio total del renglón, en números y el total general de la cotización, expresado en números y letras, en la moneda de cotización fijada en el Pliego precitado. El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto (artículo 20, inciso 2º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

Correrán por cuenta exclusiva de los proveedores todos los impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demás gravámenes nacionales, provinciales o municipales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) que corresponda abonar como consecuencia de la participación en el procedimiento de selección y de la eventual celebración del contrato, razón por la cual, al formular su oferta, el oferente deberá considerar incluido en el precio todos los impuestos vigentes, derechos o comisiones, seguros, beneficios, sueldos y jornales, acuerdos paritarios aplicables al rubro, cargas sociales, gastos de mano de obra auxiliar, gastos y costos indirectos, gastos y costos generales y todo otro gasto o impuesto que pueda incidir en el valor final del/los bien/es o servicio/s que, sin estar especificado, resulte necesario para la correcta ejecución del contrato.

Se entenderá, en consecuencia, que se encuentran incluidos en el precio todos los impuestos y/o gravámenes que resulten de aplicación y todas las prestaciones que, de acuerdo al juicio y experiencia del oferente, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

27.6. Asimismo, el proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones. Los oferentes podrán proponer descuentos en sus ofertas sobre la base de la adjudicación de todos o algunos de los renglones. Después de haber cotizado por renglón, podrán efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad “llave en mano” o en el Pliego se hubiere establecido que la adjudicación se efectuará por grupo de renglones, deberán cotizar todos los renglones que integren el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o el grupo de renglones, respectivamente. En estos casos la totalidad de los renglones o el/los grupo/s de que se trate serán adjudicados a un único proveedor, en quien se concentrará la responsabilidad integral de las prestaciones requeridas por la ARMADA.

27.7. En los términos del artículo 31 -tercer párrafo-, del Manual de Procedimiento indicado con antelación, la adjudicación correspondiente al procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares -de resultar procedente la concreción de dicha adjudicación-, se realizará por renglón.
27.8. Sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas restantes de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y, asimismo, de lo prescripto en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto Delegado N° 1.023/01 y su reglamentación, aprobada por el Decreto N° 1.030/16, como también lo prescripto en la normativa complementaria, serán desestimadas como inadmisibles las ofertas que encuadren en las pautas de inelegibilidad que contempla el artículo 68 del Anexo que conforma el Decreto N° 1.030/16. Para verificar que los oferentes no se encuentran incursos en las causales de inelegibilidad contempladas en los incisos a), b), c), d), e), f), g), h) e i) del artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios bastará, en principio, con la presentación de la Declaración Jurada de Elegibilidad, sin perjuicio de los indicios o extremos probatorios que en cada caso pudieren recabarse (artículo 26 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

En relación a la causal prevista en el inciso i) precitado, se verificará que los oferentes no se encuentren incluidos en las listas de inhabilitados allí referidas. A tal efecto, durante la etapa de evaluación de las ofertas, corresponderá a quien realice la evaluación o recomendación de la oferta-, es decir, a la Comisión Evaluadora o, en su caso, a la Unidad Operativa de Contrataciones ingresar a los siguientes sitios web:
a) BID: https://www.iadb.org/es/quienes-somos/transparencia/sistema-de-sanciones/empresas-e-individuossancionados
b) BANCO MUNDIAL: https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms
En caso que en dicha consulta se verifique que los oferentes se encuentran incluidos en las listas de inhabilitados referidas, deberá considerarse a la persona humana o jurídica en cuestión inelegible. En todos los casos, deberá acompañarse al expediente por el cual tramite el procedimiento de selección un informe gráfico por el cual se incorporen formalmente a las actuaciones las constancias que den cuenta de la fecha de consulta de los respectivos listados y de su resultado -Comunicación General ONC Nº 01/26 (CGEOR-2026-1-APN-ONC#JGM)-.

Asimismo, serán desestimadas aquellas que coticen un precio vil o no serio conforme lo establecido por el artículo 69 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16, situación que se considerará producida, cuando del respectivo Informe Técnico que se contempla en el mentado artículo, surja fehacientemente acreditado que la oferta presentada no podrá ser cumplida por el oferente que la hubiera realizado A este último fin, en forma previa a la desestimación, podrá requerirse al respectivo oferente las precisiones necesarias sobre la composición de su oferta sin que dichas precisiones impliquen la alteración de la misma.

También serán desestimadas las ofertas formuladas por personas humanas o jurídicas que no estuvieran inscriptas en el Sistema de Información de Proveedores del Estado Nacional (SIPRO) a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas o a la fecha de adjudicación, ésta última, en los casos en que no se emita el respectivo dictamen de evaluación de las ofertas (artículo 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM). Dicha desestimación tendrá lugar en el supuesto en que los oferentes no se encuentran inscriptos en el SIPRO pese a la intimación que le curse la UOC en los términos del artículo 28 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM.

En forma similar, serán desestimadas las ofertas concretadas por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con el Estado Nacional en los términos del artículo 66, inciso “b” del Anexo al Decreto N° 1.030/16 y 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01.

27.9. Cuando se trate de personas que se hubieran presentado agrupadas asumiendo el compromiso, en caso de resultar adjudicatarias, de constituirse legalmente en una Unión Transitoria (UT), se verificará en SIPRO el estado en que se encuentra quien hubiere suscripto la oferta, como así también, el estado en que se encuentran cada una de las personas que integraran la UT.
De resultar adjudicada la oferta presentada por las personas que hubieren asumido el compromiso de constituir UT, deberán realizar -como requisito previo a la notificación de la orden de compra- el trámite de inscripción de la misma en SIPRO.
La falta de cumplimiento del presente requisito determinará la revocación de la adjudicación por causa imputable al adjudicatario, sin perjuicio de la aplicación, por parte del Órgano Rector de la sanción que pudiere corresponder en los términos del artículo 106 inciso b) apartado 1.1. Del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Publica Nacional aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios (artículo 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

27.10. De acuerdo con lo establecido en el artículo 25, ultima parte, del Anexo a la Disposición ONC Nº 62-E/16, los oferentes extranjeros estarán exceptuados de la obligación de inscripción en SIPRO-COMPR.AR. Sin perjuicio de ello, cuando quien se presente como oferente sea una sucursal en el país, debidamente registrada en los organismos habilitados a tal efecto o cualquier otra especie de representación permanente de una sociedad constituida en el extranjero, si

resultara exigible el requisito de incorporación al SIPRO (artículo 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

27.11. El dictamen de evaluación de las ofertas se difundirá a través de COMPR.AR, dentro de los DOS (2) días hábiles administrativos de emitido. A partir del día hábil administrativo siguiente a la difusión del dictamen de evaluación en la aludida plataforma electrónica, se tendrá a este por notificado (artículo 37 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

28. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS NO SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN.

Sin perjuicio de los restantes requisitos establecidos en las demás cláusulas de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, cuya omisión determinará la desestimación de la respectiva oferta como inadmisible, constituirán causales de desestimación las establecidas en el artículo 66 del Anexo que forma parte del Decreto Nº 1.030/16 -sustituido por el artículo 1° del Decreto N° 811/22-, siendo éstas no susceptibles de subsanación por el respectivo cotizante que incurra en ellas.

29. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN.

Las causales que se prevén en esta cláusula se encuentran contempladas en el artículo 67 del Anexo que integra el Decreto Nº 1.030/16. La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.

En estos casos la Comisión Evaluadora, por sí o a través de la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC) o bien el titular de la citada Unidad Operativa en forma previa a recomendar la resolución a adoptar para concluir el procedimiento, deberán intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días. Vencido ese plazo sin que los errores u omisiones sean subsanados corresponderá la desestimación de la oferta. La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.

En aquellos casos en que un proveedor haya individualizado oportunamente en su oferta la póliza electrónica de seguro de caución, brindando los datos requeridos, pero al efectuarse posteriormente la consulta no sea posible realizar el cotejo de los datos de los Documentos GEDO generados o del estado de la póliza, la UOC intimará al oferente a que la presente en el término de DOS (2) días hábiles, la constancia pertinente a fin de acreditar que la póliza electrónica fue emitida en forma previa al acto de apertura, con sujeción a la normativa vigente en la materia, bajo apercibimiento de incurrir en la causal de inadmisibilidad del artículo 66. Inciso “j” del Reglamento aprobado por el Decreto 1.030/16 (Comunicación General ONC N° 3/20).

30. DESESTIMACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS POR PERSONAS HUMANAS O JURÍDICAS QUE REGISTREN INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATACIONES QUE LES HUBIERAN SIDO ADJUDICADAS POR LA ARMADA CON ANTERIORIDAD AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE COCONTRATANTES AL QUE SE APLICARÁ EL PRESENTE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

Serán desestimadas -como inadmisibles- las ofertas presentadas por las personas humanas o jurídicas que hubieran incurrido en el incumplimiento de las obligaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 102, Punto “d”, incisos 1°, 2° y 3° del Anexo al Decreto Nº 1.030/16, asumidas en DOS (2) contrataciones que le hubieran sido adjudicadas por la ARMADA con anterioridad a la fecha de autorización del procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

A tal fin, resultará suficiente que la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente incorporé al legajo / expediente al que es aplicable el presente Pliego, las constancias que acrediten, fehacientemente, que las personas humanas o jurídicas precitadas fueron pasibles de la aplicación de cualquiera de las penalidades establecidas en el artículo 29, inciso “a”, Puntos: 1°, 2° y 3° del Decreto Delegado N° 1.023/01 en las DOS (2) contrataciones anteriores que prevé esta cláusula y, a su vez, que dichas penalidades se encuentran firmes, por no haber sido cuestionadas por el respectivo oferente penalizado o haberse desestimado el recurso interpuesto por aquel a su respecto (artículo 29 mencionado y 68, inciso “g” del Anexo al Decreto N° 1.030/16).

31. FALSEAMIENTO DE DATOS.

La falsedad o adulteración de cualquier dato o información de la oferta darán lugar a su desestimación, de conformidad con lo establecido en el inciso a) del artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios.Si la falsedad o la adulteración determinantes para la adjudicación fuesen advertidas con posterioridad a su dictado, se procederá a la inmediata revocación del acto de conclusión del procedimiento, por causa imputable al adjudicatario, sin perjuicio de la aplicación, por parte de la Oficina Nacional de Contrataciones, de la sanción o sanciones que pudieren corresponder.

Si la falsedad o adulteración fuesen detectadas con posterioridad al perfeccionamiento del contrato será causal de rescisión del mismo, por culpa del cocontratante, con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder.

En los supuestos previstos precedentemente se dará oportuna intervención al Órgano Rector, de conformidad con lo consignado en el artículo 106, inciso b) apartados 1.1., 1.2, 1.3 o 2.2., según corresponda del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar (artículo 32 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM). .

32. PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA (1) OFERTA.

Los interesados en participar en el procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrán concretar su participación presentando UNA (1) sola oferta en dicho procedimiento, ya sea por sí solos o como integrantes de un grupo, asociación o persona jurídica.

Serán desestimadas como inelegibles las ofertas cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica (artículo 68, inciso “d” del Anexo que integra el Decreto N° 1.030/16).

33. DESEMPATE DE OFERTAS. MEJORA DE PRECIOS.

En el caso de igualdad de precios y calidad de las ofertas presentadas, la Comisión Evaluadora de Ofertas procederá de la siguiente manera:

33.1. Cuando el procedimiento de selección tuviera por objeto la compra de insumos y provisiones, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 8º bis de la Ley Nº 22.431 y artículo 8° del Decreto N° 312/10, se deberá intimar a los oferentes empatados para que en el plazo de subsanación de los errores u omisiones, presenten la documentación que acredite el vínculo laboral con personal con discapacidad como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD o el

organismo que en el futuro la reemplace. Vencido ese plazo se entenderá que quien no cumplimente con lo solicitado no tiene vínculo laboral con personal con discapacidad. En el caso en que la totalidad de las empresas igualadas hubiera personal con discapacidad, se priorizará, las compras de insumos y provisiones de aquellas empresas que contraten o tengan en su planta de personal el mayor porcentaje de personas discapacitadas empleadas.

33.2. Cuando el procedimiento de selección tuviera por objeto la compra de insumos y provisiones, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 10 de la Ley Nº 27.636 y artículo 10 del Decreto N° 659/21, se deberá intimar a los oferentes empatados para que en el plazo de subsanación de los errores u omisiones, presenten la documentación que acredite el vínculo laboral con personal inscripto en el "Registro Único de Aspirantes Ley 27.636". Vencido ese plazo se entenderá que quien no cumplimente con lo solicitado no tiene vínculo laboral con personal travesti, transexual y transgénero. En el caso de que varias de las empresas igualadas incluyan en su plantel a personas con dichas identidades, deberá priorizarse al oferente que posea el mayor porcentaje de personas travestis, transexuales y transgénero en sus puestos de trabajo.

33.3. Cuando el procedimiento de selección tuviera por objeto la compra de insumos y provisiones, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 5º del Decreto 728/22, se deberá intimar a los oferentes empatados para que en el plazo de subsanación de los errores u omisiones, acredite un mínimo del CINCO POR CIENTO (5%) de trabajadores vinculados o trabajadoras vinculadas al Programa "PUENTE AL EMPLEO". A tal fin deberán acompañar la documentación que acredite que en el "Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social - SICOSS" de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (actual ARCA) sus trabajadores estén identificados con los códigos de modalidad de contratación que van del 601 al 614 o los que los reemplacen en el futuro. Vencido ese plazo se entenderá que quien no cumplimente con lo solicitado no tiene vínculo laboral con personal vinculado a dicho programa. En el caso de que varias de las empresas igualadas alcancen el mínimo del CINCO POR CIENTO (5 %), deberá priorizarse al oferente que posea el mayor porcentaje.

33.4. En el caso de que varias de las empresas igualadas se encuentren en condiciones de acceder a las preferencias enumeradas en los puntos 7, 8 o 9 del artículo 27 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 62-E/16 se aplicará la preferencia al oferente que hubiera acreditado las condiciones para acceder al mayor número de ellas. Si tuvieran la misma cantidad se entenderá que mantienen la igualdad y será de aplicación el procedimiento de desempate de ofertas establecido en el artículo 70 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/16.

34. HABILIDAD FISCAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL EN CUYA JURISDICCIÓN ACTÚA LA ARMADA.

La habilidad para contratar se rige, sustancialmente, por lo establecido en los artículos 27 y 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 con sus modificatorios y se conforma de los siguientes requisitos:

1) Ser una persona humana o jurídica con capacidad para obligarse. Una persona jurídica tendrá capacidad para obligarse cuando el objeto social plasmado en el respectivo contrato, estatuto o documento constitutivo debidamente inscripto en el registro correspondiente comprenda al objeto del procedimiento de selección de que se trate. En cuanto concierne a las personas humanas, además de la capacidad general para contraer obligaciones validas, su categorización de Actividades Económicas ante la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA -EX AFIP-) se deberá corresponder o resultar afín con el objeto contractual del procedimiento en el que se presente. En ningún caso se exigirá como requisito de habilidad para contratar estar inscriptos específicamente en el rubro y clase correspondientes al procedimiento de selección en SIPRO.
2) Encontrarse inscripta en SIPRO y con los datos actualizados en oportunidad de emitirse el dictamen de evaluación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas, sin perjuicio de que se requerirá estar preinscripto a los fines de cotizar a través de COMPR.AR.

3) No estar incursa en ninguna de las causales de inhabilidad enumeradas en el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios o contempladas en normas especiales.

Para verificar que el oferente no se encuentra incurso en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el inciso a) del artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 se consultará el SIPRO.

Para verificar que no se encuentra incurso en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el inciso f) del artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios se aplicará el procedimiento establecido por la Resolución AFIP N° 4164, del 29 de noviembre de 2017 ("Web Service" denominado WEB SERVICE-PROVEEDORES DEL ESTADO" http://afip.gov.ar) de conformidad con lo indicado en las Comunicaciones Generales ONC Nros. 90 del 15 de diciembre de 2017; 122 del 30 de enero de 2019; 24 del 6 de noviembre de 2020 o las que en el futuro las reemplacen.

Para verificar que no se encuentra incurso en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el inciso h) del artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios se consultará el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) ingresando al portal http://repsal.trabajo.gob.ar/ o al que en el futuro lo reemplace.

Para verificar que el oferente no se encuentra incurso en las restantes causales de inhabilidad para contratar previstas en el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios bastará, en principio, con la presentación de la Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con la Administración Publica Nacional.

Asimismo, las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal, deberán implementar un programa de integridad adecuado, como condición necesaria para poder contratar con el Estado nacional, cuando así corresponda, en los términos y con los alcances establecidos en los artículos 22 a 24 de la Ley N° 27.401 y en los artículos 2° y 3° del Decreto N° 277/18.

Cada una de las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una UT, deberá cumplir en forma individual con los requisitos de habilidad para contratar aludidos.

Frente a la imposibilidad material de verificar las causales de inhabilidad contempladas en los incisos f) y h) del artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios, por tratarse de proveedores extranjeros carentes de CUIT, se reputarán hábiles para contratar con la presentación de la Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con la Administración Nacional, siempre y cuando no se verifique lo contrario por cualquier medio.

35. DATOS DE LA EJECUCIÓN.

La notificación de la orden de compra o venta al adjudicatario se realizará mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace, dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de la fecha de notificación del acto administrativo de conclusión del procedimiento. El contrato se reputará perfeccionado el día hábil siguiente a su difusión en el portal electrónico. Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación de la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, este podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones (artículo 43 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

En los casos en que el acuerdo de voluntades se perfeccione mediante un contrato o convenio, deberá ser autorizado electrónicamente por la autoridad competente dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de la fecha de notificación del acto administrativo de conclusión del procedimiento. Por su parte, el adjudicatario deberá aceptar el documento contractual en COMPR.AR en el término de TRES (3) días hábiles administrativos y, una vez ejecutada dicha acción, el documento quedará en estado "perfeccionado". Si vencido ese plazo el proveedor no

ejecutara en la plataforma electrónica la acción previamente indicada, la jurisdicción o entidad contratante lo notificará por los medios habilitados al efecto y, en tal supuesto, la notificación producirá el perfeccionamiento del contrato.

Para el caso en que venciere el plazo previsto para que el funcionario competente autorice el documento contractual en la plataforma electrónica sin que ello tenga lugar y, por consiguiente, no se encuentre a disposición para ser aceptado por parte del adjudicatario, este último podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

35.1. PLAZO DE ENTREGA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO el cocontratante se encontrará obligado a efectivizar la prestación contratada en el plazo de UN (01) año, contado a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la contratación adjudicada.

35.2. FRECUENCIA:….*(transcribir lo que corresponda)*.

35.3. LUGAR: CUARTEL DE LA BRIGADA ANFIBIA DE INFANTERÍA DE MARINA.

35.4. CLAUSULA PARTICULAR DE CATALOGACION DE BIENES DE USO:

Aclaración: *Para el caso particular de compras de bienes de uso (inciso 4) y a fin de llevar a cabo el Programa de Catalogación de Materiales para la Defensa, el o los oferente/s que resulte/n adjudicatario/s deberán coordinar con el organismo receptor de la ARMADA, el aporte de los datos que se detallan a continuación, antes de la provisión del / los materiales objeto de la contratación:*

1. Razón social (nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, página de internet) del fabricante del producto ofertado. Fabricante: es el que concibe y produce un artículo.
Identificación registrada y utilizada por el fabricante del/los productos ofertado/s, número de referencia (número de parte, número de catálogo, códigos de barras), en caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informará también del mismo.
2. Marca y/o modelo del producto ofertado.
3. Características técnicas y funcionales del artículo ofertado (descripción).
4. Si el producto ofertado cumple normas nacionales e internacionales deberá indicar las mismas.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados por la ARMADA exclusivamente para el programa de catalogación precitado y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 25.326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se haya accedido.

36. RÉGIMEN DE PENALIDADES.

En caso de corresponder, se aplicará a los oferentes y al/los adjudicatario/s las penalidades establecidas por los artículos 29, inciso “a”, Puntos 1, 2 y 3 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y 102 del Anexo al Decreto N° 1.030/16.

37. RECEPCIÓN PROVISORIA. NO ES DE APLICACIÓN PARA ESTE PROCEDIMIENTO.

38. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN. RECEPCIÓN DEFINITIVA. NO ES DE APLICACIÓN PARA ESTE PROCEDIMIENTO.

39. FACTURACIÓN. NO ES DE APLICACIÓN PARA ESTE PROCEDIMIENTO.

40. PAGO. El CANON mensual deberá ser abonado a la ARMADA ARGENTINA de acuerdo a Clausula novena del Contrato.
El CANON mensual deberá ser abonado a la ARMADA ARGENTINA de acuerdo a Clausula novena del Contrato.

41. RESCISIÓN CONTRACTUAL. CUMPLIMIENTO DE NORMAS. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS.

El incumplimiento de las obligaciones que asumirá el respectivo adjudicatario / cocontratante por la contratación adjudicada -cuando dicho incumplimiento encuadre en lo establecido en los artículos 102, Punto “d”, incisos: 1, 2 y 3 del Anexo que forma parte del Decreto N° 1.030/16-, lo hará pasible de la aplicación por la ARMADA de la penalidad de rescisión contractual, la que operará sus efectos en forma automática y de pleno derecho desde la fecha de la comunicación realizada por la ARMADA. Dicha rescisión no hará surgir reclamo alguno en favor del respectivo adjudicatario / cocontratante. Asimismo, lo hará pasible de la aplicación por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) de la sanción que se prevé en el artículo 106 inciso “b”, Acápite 1, Punto 1.3. del Anexo precitado.

El adjudicatario / cocontratante también estará obligado a cumplimentar -a su costa-, las normas comerciales, previsionales, civiles, aduaneras, laborales, tributario impositivas, de cobertura aseguradora o de cualquier otra especie, tanto Nacionales, Provinciales, Municipales o emanadas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resulten aplicables a la actividad que ejecutará conforme a la contratación adjudicada. Además, asumirá exclusiva responsabilidad por el incumplimiento de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769.

La ARMADA se encontrará facultada -por sí-, a requerir a los organismos y Entes Nacionales, Provinciales, Municipales o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pertinentes, la información que pondere conveniente respecto al cumplimiento por el adjudicatario de la normativa que se prevé en esta cláusula. Asimismo, conforme a la normativa mencionada en esta cláusula, el adjudicatario / cocontratante estará obligado a no incurrir en la omisión del pago de las remuneraciones, aportes previsionales, asignaciones familiares o cualquier otra suma dineraria -de cualquier especie-, que deba abonar al personal contratado por él o que integrando su Empresa, emplee para la ejecución en favor de la ARMADA de la prestación que asumirá como consecuencia de la contratación adjudicada. El incumplimiento por el adjudicatario de las obligaciones precitadas, encuadrará como el incumplimiento de una obligación contractual esencial del adjudicatario y, en consecuencia, facultará a la ARMADA a rescindir la contratación adjudicada por exclusiva culpa del adjudicatario / cocontratante (artículo 98 del Anexo al Decreto N° 1.030/16).

42. RESPONSABILIDAD POR HECHOS DAÑOSOS.

El adjudicatario / cocontratante asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier especie- que él o el personal que contrate o integre su Empresa genere al personal militar o civil de la ARMADA, a cualquier tercero, o a los bienes de todos ellos o de la ARMADA, como consecuencia de la prestación que efectivizará con motivo de la contratación adjudicada. Ello, sin discriminar que el daño producido resulte vinculado directa o indirectamente con la prestación realizada.

También será asumida por el adjudicatario, en forma exclusiva, la pertinente responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier naturaleza (incluyendo la muerte) que puedan sufrir sus dependientes o el personal que integre la Empresa del adjudicatario como consecuencia de la prestación que el último realizará en favor de la ARMADA con motivo de la contratación adjudicada.

43. OBLIGACIÓN DE INDEMNIDAD.

El adjudicatario / cocontratante se encontrará obligado a mantener indemne a la ARMADA de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones resarcitorias, compensatorias, de reembolso -o de cualquier otra especie- que el personal que contrate o integre su Empresa, como también cualquier tercero, le efectivice a la ARMADA con motivo de la prestación que realizará por la contratación adjudicada. En consecuencia, el adjudicatario / cocontratante también estará obligado a subrogar a la ARMADA a fin de satisfacer -a exclusiva costa del adjudicatario /

cocontratante- el objeto de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones precitados para el caso en que aquellos se produzcan.

44. RESARCIMIENTO INTEGRAL.

Se deja establecido que la ejecución por la ARMADA en sede judicial de las garantías de mantenimiento de oferta y de adjudicación entregadas por los oferentes y adjudicatarios / cocontratantes incumplientes, se efectivizará sin perjuicio de la aplicación a éstos de las multas de las que resulten pasibles, como a su vez, sin desmedro del ejercicio por la ARMADA de las acciones judiciales que decida interponer al efecto de obtener el resarcimiento integral de los daños ocasionados por los incumplimientos en que incurran dichos oferentes, adjudicatarios o cocontratantes en los términos del artículo 105 del Anexo al Decreto N° 1.030/16.

De existir, en todos los casos dichos daños serán determinados en forma unilateral por la ARMADA mediante el pertinente Informe Técnico elaborado por sus órganos con competencia específica en la cuestión, incorporándose al legajo contractual las constancias pertinentes.

45. DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES.

Conforme lo establecido en el artículo 1º del Decreto N° 202/17, toda persona, humana o jurídica que se presente en un procedimiento de contratación pública -entre otros supuestos- llevado a cabo por cualquiera de los organismos y entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el artículo 8° de la Ley 24.156, debe presentar una **"Declaración Jurada de Intereses" (DJI)** en la que deberá declarar si se encuentra o no alcanzada por una serie de supuestos de vinculación respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros y demás Ministros y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional, aunque éstos no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o acto de que se trata.
Dichos supuestos son:
a) Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad.
b) Sociedad o comunidad.
c) Pleito pendiente.
d) Ser deudor o acreedor.
e) Haber recibido beneficios de importancia.
f) Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato.

En caso de que el declarante sea una persona jurídica, deberá consignarse cualquiera de los vínculos anteriores, existentes en forma actual o dentro del último año calendario, entre los funcionarios alcanzados y los representantes legales, sociedades controlantes o controladas o con interés directo en los resultados económicos o financieros, director, socio o accionista que posea participación, por cualquier título, idónea para formar la voluntad social o que ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas.

También se exigirá una Declaración Jurada de Intereses cuando la vinculación exista en relación al funcionario de rango inferior a ministro que tenga competencia o capacidad para decidir sobre la contratación o acto que interese al declarante (artículo 2° del mentado Decreto).

Por otra parte, la Resolución Nº 11-E/17 emitida por la entonces SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN -modificada por la Resolución RESOL-2023-4-APN-OA#PTE de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN-, establece en su artículo 1º que la obligación de presentar la Declaración Jurada de Intereses prevista en los artículos 1° y 2° del Decreto Nº 202/17 se tendrá por cumplida una vez presentado ante el organismo o entidad correspondiente el Formulario que a tal efecto habilite la OFICINA ANTICORRUPCIÓN. A su vez, que en los casos alcanzados por el artículo 2° del citado Decreto, deberá consignarse la vinculación exclusivamente en relación a los procedimientos en los que el/a funcionario/a de rango inferior a ministro/a tenga competencia o capacidad para decidir sobre la contratación o acto que interese a la persona declarante.

Asimismo, el artículo 3° de la Resolución N° 11-E/17 establece que la actualización anual prevista por el artículo 3° del Decreto N° 202/17 debe presentarse hasta el día 31 de marzo de cada año, como también, que los datos que consten en la “Declaración Jurada de Intereses” deberán actualizarse dentro del plazo de NOVENTA (90) días hábiles de configurado un supuesto de vinculación.

En tal sentido, la Oficina Nacional de Contrataciones ha indicado a través de su Comunicación General CGEOR-2024-24-APN-ONC#JGM que, efectos de completar el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción, los oferentes deberán ingresar al “TAD” con clave fiscal y seleccionar el trámite denominado “Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17” con la descripción “#Oficina Anticorrupción – OA”. Este trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas, a cuyo efecto, deberán descargar el formulario y acompañarse como documento adjunto con la oferta.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la “Declaración Jurada de Intereses” actualizada en “SIPRO”. En oportunidad de presentarse como oferente en el presente procedimiento de selección, deberá verificar si corresponde modificar lo declarado oportunamente en SIPRO. Para ello, deberán ingresar al “TAD”, y seleccionar el trámite correspondiente entre las siguientes opciones: - Presentación declaración jurada de intereses -Persona Humana - Presentación declaración jurada de intereses - Persona Jurídica, y consignar en el formulario los datos que correspondan.

A todo evento, deberá tenerse presente que el hecho de tener la DJI actualizada en SIPRO no exime de su presentación junto con la oferta, ni viceversa. Es decir, presentar la DJI con la oferta no dispensa al interesado de la carga de presentarla en SIPRO y actualizarla, conforme la normativa vigente.

La omisión de presentar oportunamente la “Declaración Jurada de Intereses” podrá ser considerada causal suficiente de exclusión del procedimiento correspondiente y la falsedad en la información consignada será considerada una falta de máxima gravedad a los efectos que correspondan en los regímenes sancionatorios aplicables (artículo 6º del Decreto Nº 202/17).

En tal sentido, en forma previa a la exclusión por la ARMADA del oferente que omita acompañar con su oferta la Declaración Jurada de Intereses prevista por esta cláusula, será intimado por la Unidad Operativa de Contrataciones al efecto de que subsane dicha omisión en el plazo de CINCO (05) días hábiles, contado desde el día hábil siguiente a la fecha en que reciba la intimación. Una vez extinguido el plazo de mención y, de subsistir la omisión, ello constituirá causa suficiente de exclusión del respectivo procedimiento de selección de cocontratantes en trámite mediante el dictado del pertinente acto administrativo por la autoridad correspondiente de la ARMADA. El acto administrativo precitado integrará el respectivo expediente contractual.

Cuando conforme a lo información suministrada por el respectivo oferente en la Declaración Jurada de Intereses surja la existencia de alguno de los vínculos descriptos en el artículo 1º del Decreto Nº 202/17, será de aplicación lo prescripto en el artículo 4º del mismo decreto y, a su vez, lo dispuesto en el artículo 5º y concordantes de la Resolución 11-E/2017 dictada por la entonces SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

Atento a lo indicado por el artículo 4º del Decreto Nº 202/17, el funcionario con competencia para resolver y respecto del cual se hubiera declarado alguno de los vínculos precedentemente señalados, deberá abstenerse de continuar interviniendo en el referido procedimiento, el que quedará a cargo del funcionario al que le correspondiera legalmente actuar en caso de excusación En caso de que el conflicto de intereses involucre al Jefe de Gabinete de Ministros y simultáneamente a otro/s Ministro/s, resultará de aplicación lo previsto en los artículos 9° y 10 del Decreto Nº 977/95 y sus modificatorios.

A tenor de lo requerido por la Oficina Nacional de Contrataciones mediante la Comunicación General CGEOR-2024-7-APN-ONC#JGM, de fecha 08 de marzo de 2024, se deja constancia que al efecto del cumplimiento por los respectivos oferentes de los recaudos establecidos en la Cláusula 16.6. del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares las autoridades de la ARMADA que intervendrán en el presente procedimiento de selección de cocontratantes son:

a) Autoridad con facultades para autorizar la convocatoria; aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; aprobar la preselección de los oferentes en procedimientos con etapa múltiple; dejarlo sin efecto y declararlo desierto:

Sr. Segundo Comandante de la Brigada Anfibia de Infantería de Marina, Capitán de Navío Ulises Ángel BASUALDO, CUIT: 20-26419353-3.

b) Autoridad con facultades para aprobar el procedimiento; adjudicarlo y declararlo fracasado:

Sr. Comandante de la Brigada Anfibia de Infantería de Marina, Capitán de Navío, Jorge Eduardo ROSCOE, CUIT: 20-23506697-2.

Sin perjuicio de lo manifestado, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace.

46. INCREMENTO / AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONTRATADA.

Se deja establecido que la ARMADA podrá aumentar, incrementar o disminuir, en forma unilateral la prestación contratada, hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%) establecido en el artículo 12, inciso “b”, del Decreto Delegado N° 1.023/01.

También se deja establecido, que en el caso en que resulte imprescindible para la ARMADA, el incremento, aumento o disminución precitados podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), debiéndose requerir en este último supuesto la conformidad del respectivo cocontratante y, de no brindarse aquella, ello no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor / cocontratante ni lo hará pasible de ninguna especie de penalidad o sanción.

En ningún caso el incremento, aumento o disminución que se prevén en esta cláusula podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato aún con el consentimiento del respectivo cocontratante. Los aumentos, incrementos o disminuciones mencionados deberán efectivizarse sin variar las condiciones y los precios unitarios adjudicados y con la adecuación de los plazos respectivos.

Dichos aumentos, incrementos y disminuciones podrán incidir sobre UNO (1), varios o el total de los renglones de la Orden de Compra librada por la ARMADA en favor del respectivo cocontratante, sin exceder -en ningún caso- los porcentajes indicados con antelación del importe correspondiente a los renglones sobre los cuales recaiga el aumento o la disminución.

El aumento, incremento o disminución de la prestación contratada podrá disponerse por la ARMADA en la fecha de dictarse el acto de adjudicación o durante la ejecución del contrato (incluida la prórroga, en su caso), o como máximo, hasta TRES (3) meses después de cumplido el plazo del contrato original.

Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas podrán ser aceptadas en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. Estas diferencias serán aumentadas o disminuidas del monto de la facturación correspondiente, sin otro requisito.

La prerrogativa de aumentar o disminuir el monto total del contrato no podrá -en ningún caso-, ser utilizada para aumentar o disminuir el plazo de vigencia del mismo (artículo 100, inciso “a”, Puntos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º del Anexo al Decreto N° 1.030/16).

47. REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL CONTRATO PERFECCIONADO POR RAZONES DE OPORTUNIDAD, MÉRITO O CONVENIENCIA.

La revocación, modificación o sustitución por parte de la ARMADA del contrato perfeccionado con el pertinente cocontratante por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización en favor del respectivo cocontratante en concepto de lucro cesante, sino únicamente a la indemnización del daño emergente que el último acredite -fehacientemente- ante la ARMADA haber sufrido (artículo 95 del Anexo al Decreto N° 1.030/16).

48. PERSONAL DEL ADJUDICATARIO.

Aclaración: *(En caso de contratarse la prestación de un servicio, deberán adicionarse al Pliego de Bases y Condiciones Particulares las siguientes cláusulas):*

El adjudicatario / cocontratante deberá observar respecto al personal que emplee o contrate para el cumplimiento de la actividad que realizará como consecuencia de la adjudicación, las siguientes obligaciones:

48.1. Proveerle la pertinente cobertura aseguradora de vida, accidentes del trabajo, enfermedades profesionales e inculpables. Una copia de las pólizas correspondientes deberá ser entregada a la ARMADA, autenticada por Escribano Público, en forma previa al inicio de la actividad del personal precitado. Los montos de dichas pólizas deberán ser los establecidos por la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557.

48.2. Hacerle observar la totalidad de las normas de seguridad o de cualquier otra índole, cuando se desempeñe en ámbitos sujetos al control o jurisdicción de la ARMADA.

48.3. Exigirle la más estricta reserva en relación a los temas o situaciones que vinculados a la ARMADA lleguen a su conocimiento con motivo de su actividad. El incumplimiento de ésta obligación -al sólo juicio de la ARMADA- determinará la remoción del personal involucrado. Ello, a exclusiva costa del Adjudicatario y dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de su requerimiento por la ARMADA.

48.4. Poner en su conocimiento en forma escrita, entregando la constancia que así lo acredite a la ARMADA, que en su desempeño laboral sólo poseerá relación de trabajo o contrato de trabajo con el adjudicatario / cocontratante, siendo la ARMADA absolutamente ajena a ambos.
La referida constancia deberá ser entregada a la ARMADA en forma previa al inicio de la actividad del personal pertinente.

48.5. Someter el inicio de su actividad a la previa aprobación escrita de la ARMADA en todos los casos en que dicha actividad se cumplimente en ámbitos sujetos al contralor o jurisdicción de ésta. En el caso en que la ARMADA no otorgue la aprobación o la deje sin efecto con posterioridad a su otorgamiento, el adjudicatario / cocontratante deberá -a su exclusiva costa-, sin derecho compensatorio, de resarcimiento o reembolso alguno respecto de la ARMADA, designar otro personal o sustituir al designado, respectivamente.

48.6. Proveerle las credenciales y documentación pertinente que permita determinar, en cualquier momento, su identidad y el rol laboral que cumplimenta cuando su trabajo lo concrete en ámbitos sujetos al contralor o jurisdicción de la ARMADA.

48.7. Por su cuenta y cargo efectuará las presentaciones y/o solicitudes de aprobación / habilitación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar, correspondientes a la contratación adjudicada, ante los organismos públicos y/o privados que pudieran corresponder.

48.8. En caso de necesitar subcontratar parte de los trabajos correspondientes a la contratación adjudicada, solicitará previamente la autorización escrita de la ARMADA para cada caso en particular, siendo responsable directo ante la misma por aquellos trabajos subcontratados en todos los términos de la contratación adjudicada. De negarse la autorización requerida, ello no hará surgir reclamo alguno en favor del adjudicatario / cocontratante.

El incumplimiento de las obligaciones esenciales descriptas precedentemente, configurará una causal de rescisión contractual automática que producirá sus efectos de pleno derecho desde la fecha en que la ARMADA comunique su voluntad rescisoria al adjudicatario / cocontratante por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 2º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 62-E/16. Dicha rescisión no generará en favor del adjudicatario derecho compensatorio, resarcitorio o de reembolso de ninguna especie.

48.9. **Responsabilidad del adjudicatario.**

48.9.1. El adjudicatario / cocontratante quedará obligado a ejecutar los trabajos completos y adecuados a su fin, en la forma que se establece en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Especificaciones Técnicas que la integran como Anexo II**.** Una vez concluido el plazo de ejecución de los trabajos, el adjudicatario solicitará a la ARMADA su recepción provisoria y, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles contados desde la fecha de producción de la última, estará facultado a solicitar a la ARMADA su Recepción Definitiva, es decir, la conformidad de la recepción.

48.9.2. El adjudicatario / cocontratante deberá subsanar -a su exclusiva costa- las deficiencias y/o falencias de cualquier especie que al solo juicio de la ARMADA evidencien los trabajos efectuados, conforme a la contratación que le fue adjudicada. Ello, durante el plazo de garantía técnica de tres meses, computado desde la fecha de concreción de la Recepción Definitiva por parte de la ARMADA de la prestación que el adjudicatario / cocontratante cumplimentará, resultando suficiente a tal efecto, la comunicación que en relación a dichas deficiencias y/o falencias le realice la ARMADA al adjudicatario / cocontratante, requiriendo al último su subsanación.

El plazo de tres meses, correspondiente a la garantía técnica que se prevé en esta cláusula deberá ser expresamente ofrecido por el cotizante, al concretar su oferta. La omisión de dicho recaudo determinará la respectiva intimación a fin de subsanarlo, para que en un plazo de CINCO (05) días hábiles, contado desde el día hábil siguiente a la fecha en que reciba la indicada intimación. Transcurrido dicho plazo, de persistir la omisión, la ARMADA desestimará -como inadmisible- la respectiva oferta incumpliente.

48.9.3. Deberá reparar a su exclusiva costa, sin derecho a reembolso, compensación o resarcimiento de ninguna índole, todas las roturas que se originen a causa de la prestación que ejecutará con motivo de la contratación adjudicada. Ello, con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad a los que conformen el bien de la ARMADA efectivamente dañado y a entera satisfacción de la última.

48.9.4. Iniciará las tareas contratadas el día hábil siguiente a la fecha en que le sea entregada / notificada por la ARMADA la respectiva orden de compra. De no ocurrir así, la ARMADA le aplicará la penalidad de multa por mora. De subsistir la omisión durante SIETE (7) días hábiles, la ARMADA rescindirá la contratación indicada por exclusiva culpa del respectivo cocontratante.

48.9.5. Al inicio de los trabajos y durante todo su desarrollo deberá establecer con la ARMADA reuniones de coordinación, a efectos de optimizar la ejecución de los trabajos contratados. De cada reunión se labrarán Actas, a efectos del seguimiento de su ejecución. Dichas Actas se rubricarán por las Partes y formarán parte de la contratación adjudicada y del legajo contractual.

48.9.6. Representante Técnico del Adjudicatario.

Al efecto de la supervisión de los trabajos y de la evacuación de cualquier tipo de explicación que requiera la ARMADA respecto a su ejecución, deberá encontrarse presente en el lugar de trabajo durante todo el tiempo que dure su desarrollo un Representante Técnico del adjudicatario. El citado Representante Técnico -contratado por el adjudicatario a su costa- y habilitado a tal fin por el título profesional pertinente, verificará permanentemente que la prestación contratada observe en su ejecución las Especificaciones Técnicas que integran la contratación adjudicada y, también, las reglas del arte. Los datos personales de dicho representante serán indicados por el respectivo oferente, con su cotización, en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes, acompañando con su oferta, en la misma fecha, una copia autenticada por Escribano Público del título profesional que lo habilite y del documento de identidad que posea, e indicando, también, su domicilio y teléfono.

48.9.7. Deberá observar y hacer observar al personal que contrate o integre la Empresa del adjudicatario / cocontratante para la ejecución de la prestación correspondiente a la contratación adjudicada, todas las normas de seguridad -o de cualquier otra especie-, vigentes en el lugar donde deba efectuarse la prestación cuando aquella se realice en un ámbito físico sujeto a la jurisdicción militar de la ARMADA. Asimismo, el adjudicatario / cocontratante, estará obligado a cumplir y a hacer cumplir al personal precitado la Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, su similar Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo, su normativa reglamentaria y complementaria, como también, las Resoluciones que en la materia emitan, respectivamente, el Ministerio de Capital Humano de la Nación y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. En tal sentido, la División Higiene y Seguridad en el Trabajo de la ARMADA, se encontrará facultada a constatar el efectivo cumplimiento por el adjudicatario de la normativa precitada.

48.9.8. Lista del Personal del adjudicatario, materiales, maquinas, herramientas y vehículos. Aspectos complementarios.

Con su oferta, en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes, los oferentes deberán acompañar el listado del personal que, de resultar adjudicatarios, emplearán en la ejecución de los trabajos correspondientes a la contratación adjudicada, detallando en tal sentido, nombres y apellidos completos, domicilio real, número y especie de documento del personal mencionado, agregando una foto tipo carnet de aquel. También deberán indicar en su cotización, los materiales -insumos-, de toda especie que emplearán en la realización de los trabajos y las maquinas, herramientas y vehículos que afectarán a su ejecución.

La ARMADA, a través del personal que designe a tal efecto, impedirá el ingreso a la jurisdicción naval donde deberá ejecutarse la prestación contratada de todo personal, maquina, vehículo o material no detallado en el listado que prevé esta cláusula.

49. PRECIO TESTIGO.

Se deja expresamente establecido que en los procedimientos de selección de cocontratantes en los que conforme a la Solicitud de Contratación que los integre el valor pecuniario estimativo para la respectiva contratación sea igual o superior a DOCE MIL MÓDULOS (12.000 M), sin considerar la opción a prórroga y sin distinción del procedimiento de selección empleado por el contratante, la ARMADA solicitará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) que emita el pertinente Precio Testigo como valor referencial para la evaluación de las ofertas presentadas (artículo 14 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 62-E/16 y Resolución SIGEN N° 36-E/17 con sus Anexos I y II -modificada por Resolución RESOL-2024-309-APN-SIGEN-).

En tal sentido, se deja constancia que el valor del módulo fijado por el artículo 28 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16 es de PESOS CUARENTA MIL, por lo que la intervención de dicha Sindicatura tendrá lugar en los requerimientos que superen el monto de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES ($ 480.000.000).

Sin perjuicio de lo manifestado, el artículo 3º del Anexo I de la Resolución SIGEN N° 36-E/2017 –sustituido por el artículo 3º de la Resolución RESOL-2024-309-APN-SIGEN- establece la exclusión del Control de Precios Testigo de las siguientes compras y contrataciones:

a) Las contrataciones y concesiones de obra pública que se rijan por la Ley N° 13.064, Decreto N° 19.324/1949 y por la Ley N° 17.520, modificada por la Ley N° 23.696, con la salvedad de que se considerará obra pública nacional a toda construcción nueva o reparación de una existente o trabajo o servicio de industria, independientemente del encuadre jurídico que se dé a dichas contrataciones.

b) Las contrataciones que involucren servicios de mano de obra especializada (v.gr: servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado, servicio para el tendido de cableado estructurado de energía eléctrica y fibra óptica, servicio de reparación de maquinaria, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de elevadores, puentes grúa, etc.).

c) Las contrataciones relacionadas con la compra o alquiler de inmuebles, en función de la competencia asignada al TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN por el artículo 2° del anexo I del Decreto N° 1.487/2001.

d) Las contrataciones directas por exclusividad y por especialidad. A estos fines, se considera contratación directa por exclusividad: a) las compras de bienes o contrataciones de servicios cuya venta o prestación fuere exclusiva de quienes tengan privilegio para ello, y b) aquellas que sólo posean una sola persona física o jurídica como proveedor, siempre y cuando no hubieren sustitutos convenientes y se considera contrataciones por especialidad: a) la realización o adquisición de obras científicas, técnicas o artísticas cuya ejecución deba confiarse a empresas, artistas o especialistas que sean los únicos que puedan llevarlas a cabo. Para el caso de estas contrataciones, el fabricante o proveedor exclusivo posee el privilegio de la venta del bien que elabora o prestación del servicio que suministra, lo cual lo convierte en formador del precio.

e) Las contrataciones directas entre jurisdicciones, organismos, entidades, empresas y universidades de los Estados Nacionales, Provinciales y/o Municipales.

f) Las compras de bienes y contrataciones de servicios que no respondan a las condiciones de ‘normalizados o de características homogéneas’ o ‘estandarizados o de uso común’, quedando alcanzadas por el Control del Sistema de Precios Testigo aquellas cuyas características técnicas puedan ser inequívocamente especificadas e identificadas.

g) Las operaciones contractuales que hayan sido declaradas secretas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL por razones de seguridad o defensa nacional.

h) Las contrataciones directas encuadradas en razones de urgencia o emergencia, en los términos del artículo 25, inciso d), apartado 5, del Decreto Nº 1.023/2001 y el artículo 19 del Anexo del Decreto Nº 1.030/2016.

i) Las contrataciones de bienes o servicios con precios máximos fijados por el Estado Nacional.

50. INTERVENCIÓN DE LA OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ONTI). NO ES DE APLICACIÓN PARA ESTE PROCEDIMIENTO

51. PROHIBICIÓN DE CESIÓN Y DE SUBCONTRATACIÓN. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS.

El adjudicatario / cocontratante se encontrará obligado a no ceder, ni transferir total o parcialmente la contratación adjudicada y también, a no subcontratar la ejecución de la prestación que se obligará a cumplir conforme a dicha contratación. En ambos casos, sin la autorización previa y escrita de la ARMADA.

Para el supuesto en que el adjudicatario / cocontratante incumpla dicha obligación, la ARMADA estará facultada a rescindir -de pleno derecho- la contratación adjudicada. Dicha rescisión producirá sus efectos -en forma automática- desde la fecha de su notificación al adjudicatario por parte de la ARMADA y, además, implicará la aplicación al adjudicatario / cocontratante por parte de la ARMADA de la penalidad de pérdida de la garantía de adjudicación / cumplimiento de la contratación adjudicada (artículo 101 del Anexo al Decreto N° 1.030/16).

52. REGISTRO PÚBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL).

Se deja establecido, que no podrán resultar adjudicatarios del procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las personas humanas y jurídicas incluidas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo en que permanezcan en dicho registro -artículo 28, inciso “h”, del Decreto Delegado N° 1.023/01.

53. JURISDICCIÓN COMPETENTE.

Se deja establecido que las controversias litigiosas que puedan surgir de la contratación adjudicada -de no poder resolverse en forma consensuada entre el adjudicatario / cocontratante y la ARMADA-, deberán dilucidarse ante los Tribunales Federales con con sede en la Ciudad Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, como también, que las notificaciones, comunicaciones e intimaciones -judiciales o extrajudiciales- que el respectivo adjudicatario / cocontratante y la ARMADA deban efectuarse, solo serán válidas si se practican en los siguientes domicilios: 1) Para la ARMADA ARGENTINA en UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE LA AGRUPACIÓN SERVICIOS DE CUARTEL – BRIGADA ANFIBIA DE INFANTERÍA DE MARINA – BASE NAVAL PUERTO BELGRANO – PROVINCIA DE BUENOS AIRES y 2) Para el cocontratante, en el domicilio especial que deberá indicar expresamente en su oferta en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que resulta aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

54. NORMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA.

Se establece expresamente, que en todos los aspectos no contemplados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resultarán de aplicación las siguientes normas:
1) El Decreto Delegado N° 1.023/01.
2) La reglamentación aprobada por el Decreto N° 1.030/16.
3) El Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16.
4) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por la Disposición ONC N° 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-.
5) Las Disposiciones y demás normas complementarias que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC).

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

1. Convocase a formular ofertas para la "CONCESION DEL SERVICIO DE CANTINA" dentro del cuartel de la BRIGADA ANFIBIA DE INFANTERÍA DE MARINA.

RG	CODIGO CATALOGO ONC.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	3-2-9-07264-001	SERVICIO DE CONCESIÓN	MES	12

2. SERVICIOS, NORMAS Y OBLIGACIONES

2.1. Convocase a formular ofertas para prestación por el concesionario de un servicio de provisión de comidas rápidas, minutas, bebidas y cafetería dentro del cuartel de la BRIGADA ANFIBIA DE INFANTERÍA DE MARINA, ubicado en la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO.

2.2. El plazo de vigencia de la concesión será de Doce (12) meses, con opción a una prórroga por un período de doce (12) meses más. La negativa de la BRIGADA ANFIBIA DE INFANTERÍA DE MARINA – ARMADA ARGENTINA a consentir dicha prórroga no hará surgir reclamo alguno a favor del adjudicatario.

2.3. El CONCESIONARIO deberá abonar los consumos de gas y luz juntamente con el pago del canon según clausula novena del presente contrato.

2.4. Los horarios fijados por la BRIGADA ANFIBIA DE INFANTERÍA DE MARINA para cubrir este servicio, serán los siguientes:

HORARIOS DE ATENCIÓN	
LUNES A VIERNES	SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS
DE 08:00 HS. A 15:00 HS.	DE 10:00 HS. A 14:30 HS.
DE 17:00 HS. A 20:00 HS.	DE 18:00 HS. A 22:00 HS.

2.5. EL CONCESIONARIO deberá brindar el Servicio de Cantina dentro de la jurisdicción de la BRIGADA ANFIBIA DE INFANTERÍA DE MARINA.

2.6. El CONCESIONARIO deberá cumplir la legislación vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo: LEY Nº 19.587 DECRETO Nº 351/79 Y LEY DE RIESGO DEL TRABAJO Nº 24.557; DECRETO Nº 911/96 y todas Resoluciones y Decretos surgidos de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO y del MINISTERIO DE TRABAJO Y

SEGURIDAD SOCIAL.

2.7. EL CONCESIONARIO deberá cumplir las normas y disposiciones municipales vigentes sobre higiene, manipuleo y conservación de los víveres, condimentos y artículos comestibles destinados a la venta como a la confección de los mismos.

2.8. EL CONCESIONARIO deberá tener en cuenta que los productos ofrecidos por el servicio de cantina sean de máxima calidad referente a los existentes en el mercado, de marcas nacionales e internacionales reconocidas, con excepción de los productos de sandwichería, los cuales deberán ser presentados perfectamente envasados y con el producto a la vista, también deberá estar etiquetados indicando la fecha de elaboración y de vencimiento. Estos productos podrán ser sometidos por la ARMADA, a análisis bromatológicos en la oportunidad que se considere conveniente. También deberá respetar las leyes, reglamentaciones y disposiciones en vigor, para preservar la presentación e higiene del personal que brinde este servicio.

2.9. Es obligatorio para EL CONCESIONARIO en todos los casos, la exhibición en lugares visibles del arancel de precios.

2.10. EL CONCESIONARIO deberá presentar un detalle pormenorizado de los elementos, útiles, herramientas, mobiliario, etc. de su propiedad que aportará – enteramente a su costa – para desarrollar la prestación licitada.

Los equipos indicados podrán ser retirados por el Adjudicatario al finalizar la contratación. Estará a cargo exclusivo del Adjudicatario, la realización de las erogaciones de – cualquier especie – que se originen por el mantenimiento, reparación/reemplazo de los equipos que prevé esta cláusula.

De tratarse de equipos eléctricos, los mismos deben ser verificados por el Personal de electricidad de la AGRUPACION SERVICIOS DE CUARTEL, previo a su instalación y/o utilización.

2.11. La BRIGADA ANFIBIA DE INFANTERÍA DE MARINA facilitará al CONCESIONARIO para la prestación de su servicio, el uso de un local, estando a cargo y costa del Adjudicatario, mantenimiento y limpieza. Ello, sin compensación, reembolso o resarcimiento alguno por parte de la BRIGADA ANFIBIA DE INFANTERÍA DE MARINA.

El mobiliario con que cuenta el Local se detalla en el final de este Anexo II – Punto 6.

Los Servicios que estarán a cargo de la BRIGADA ANFIBIA DE INFANTERÍA DE MARINA y tendrá acceso el CONCESIONARIO:

- Agua y Línea interna telefónica para comunicaciones en el ámbito de la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO.

El local cuenta con la instalación necesaria para realizar la conexión del Servicio de TV a un aparato receptor, si el Adjudicatario hiciera uso de la misma, deberá hacerse cargo de la contratación del servicio de televisión por cable correspondiente.

La BRIGADA ANFIBIA DE INFANTERÍA DE MARINA no será responsable de los daños y perjuicios que causare al CONCESIONARIO, la interrupción de los servicios detallados precedentemente.

2.12. Los oferentes deberán conocer el local que se le asignará para cumplir con su prestación y las condiciones en que en éstos deberán desarrollar el servicio correspondiente a la contratación adjudicada.

A fin de acreditar tal conocimiento, coordinarán la realización de la visita precitada con el JEFE DE LOGISTICA DE LA BRIGADA ANFIBIA DE INFANTERÍA DE MARINA al Teléfono 02932-486704 de lunes a jueves, en el horario de 09,00 a 12,00 hs, cualquier día hábil. Serán desestimadas – sin reclamo alguno – las ofertas que en dicha fecha NO SUBAN LA CONSTANCIA ESCANEADA EN PDF DE HABER EJECUTADO LA RESPECTIVA VISITA EN EL SISTEMA COMPR.AR AL OFERTAR DICHA LICITACIÓN.

En consecuencia, será desestimada – sin reclamo alguno – toda cuestión que se promueva alegando la existencia de condiciones, factores o circunstancias no previstas o desconocidas al formular la cotización.

2.13. EL CONCESIONARIO no está autorizado a contratar para el desarrollo de sus tareas a Personal Militar en actividad o Personal Civil que se encuentre en relación de dependencia con la ARMADA ARGENTINA.

2.14. Todo el personal integrante de la concesión (Sección Servicios y Administrativos) deberá cumplir con los siguientes requisitos: acreditar capacidad e idoneidad profesional (de comprobación fehaciente), ser argentino nativo o naturalizado, tener DIECIOCHO (18) años de edad cumplidos como mínimo, contar con Libreta Sanitaria vigente al momento de iniciar su servicio, no registrar antecedentes penales y/o policiales, presentar aspecto pulcro y aseado, usar cabello corto normal o recogido. El CONCESIONARIO será responsable, además, de que su personal cumpla con las siguientes reglas durante el servicio:

- Poner a disposición de quién lo requiera un LIBRO DE QUEJAS, el cual será observado por la BRIGADA ANFIBIA DE INFANTERÍA DE MARINA.
- Ceñirse a las normas de convivencia que se corresponde a la moral y buenas costumbres.
- Notificar de inmediato a la BRIGADA ANFIBIA DE INFANTERÍA DE MARINA. sobre peligros para el personal e instalaciones.

- Cuidar lo que es de propiedad de la BRIGADA ANFIBIA DE INFANTERÍA DE MARINA.
- No fumar dentro del recinto. Sólo podrá fumar en sectores autorizados por el Establecimiento.

2.15. EL CONCESIONARIO será responsable de la limpieza, orden y buen mantenimiento del local asignado a la Cantina y alrededores, debiendo tener en el recinto, recipientes para arrojar desperdicios de acuerdo con las normas de tratamiento vigentes y aquellas que se dispongan.

2.16. PENALIDADES POR MORA: Se aplicarán las establecidas en el Modelo de Contrato que se adjuntará al PB y CP.

2.17. SANCIONES: El Concesionario se hará pasible de las siguientes sanciones: Por incumplimiento de contrato en forma parcial o total, por observaciones formuladas relacionadas a la higiene de los locales y de las personas que trabajen en él o de cualquier vicio que haga al buen funcionamiento y/o atente contra las reglas de buenas costumbres, serán las siguientes:

- 1ra. Observación: por escrito, UN (1) día de cierre del local.
- 2da. Observación: por escrito, DOS (2) días de cierre del local.
- 3ra. Observación: por escrito, TRES (3) días de cierre del local y multa equivalente al 0,5% del total del contrato.

En todos los casos de las observaciones se dará VEINTICUATRO (24) horas para efectuar el descargo, y se dará intervención a las autoridades competentes de impartir sanciones y/o penalidades hacia el oferente que es la Oficina Nacional de Contrataciones, tal se establece en el artículo
29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y su Decreto Reglamentario 1030/16 y el COMANDANTE de la BRIGADA ANFIBIA DE INFANTERÍA
DE MARINA. Cuando existan TRES (3) Observaciones, significará, al producirse una cuarta observación, que se procederá a la rescisión automática del contrato.

2.18. INSPECCIONES: Serán efectuadas por el personal de la Comisión de Cantina de la BRIGADA ANFIBIA DE INFANTERÍA DE MARINA o quién ésta designe para su cumplimiento; y tendrá por finalidad comprobar la calidad, higiene de los artículos que se expenden, estado de los locales e instalaciones y verificar además el cumplimiento de las obligaciones de CONCESIONARIO.

Permitirá el libre acceso a la Cantina de los Empleados Nacionales, Provinciales o Fiscales que soliciten inspección con propósitos fiscales (impuestos, previsión social de los empleados, etc.).

2.19. CONSIDERACIONES GENERALES.

Medidas y Normas a tener en cuenta, relacionadas con las mercaderías a comercializar:

• Que presenten caracteres organolépticos normales.
• Que no presenten alteraciones por agentes químicos, físicos o biológicos.
• Que estén libres de todo cuerpo o sustancia extraña.
• Que su comercialización se realice dentro del plazo que establece el vencimiento del producto.
• Que estén en perfecto estado de conservación.
• Que sus envases presenten la envoltura original, la cual consigna la designación del artículo, peso, certificado de autorización del producto, establecimiento productor, etc.

Medidas y normas a tener en cuenta, relacionadas con las minutas y comidas a confeccionar.

• Dada las características del servicio a brindar, BRIGADA ANFIBIA DE INFANTERÍA DE MARINA pone énfasis en lo referente a los productos a utilizar en la confección de las minutas y platos, en los que se deberá observar permanentemente, las condiciones y calidad de los mismos.

• El Personal que se desempeñe y participe en el manipuleo y expendio en todas las etapas, deberá encontrarse en perfectas condiciones de higiene personal y sus vestimentas, las que serán acorde a la actividad y de acuerdo a las normas en vigencia.

• Los utensilios, artefactos y vajilla, deberán mantener condiciones de higiene y salubridad debida.

2.20. RELACION COMERCIAL: Las ventas de los rubros y/o servicios que se le autorice al concesionario, generarán una única relación comercial de acreedor y deudor entre el concesionario y el cliente, quedando LA ARMADA, ajena a dicha relación. LA ARMADA, no contrae a través del respectivo contrato que origine el presente Acto Contractual, responsabilidad alguna ante deudas contraídas por los usuarios, producto del servicio brindado y no abonado en tiempo y forma por los mismos.

3. PRECIO: CANON MENSUAL.

Como contraprestación por la concesión de la explotación de la Cantina, EL CONCESIONARIO se obliga a pagar a LA ARMADA, del 1 al 5 de cada mes vencido en la Tesorería de la Unidad una contribución mensual y consecutiva (canon) que ascenderá al importe cotizado en la licitación pública que le fue adjudicada.

El Canon base establecido en la presente licitación no podrá ser inferior a la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 679.875,00).

Durante este procedimiento de selección, el canon mensual cotizado será considerado único, fijo e invariable. En caso de solicitarse la

prórroga del contrato, las partes pactaran la re determinación del valor del canon.

Serán desestimadas- sin reclamo alguno- las ofertas que coticen un canon mensual inferior al canon base.

Con respecto al CANON del ADJUDICATARIO que gane la licitación, se contemplara que los meses Julio y Enero, se cobre el CINCUENTA 50% del valor mensual pactado.

4. FORMA DE PAGO DEL CANON.

Establecido en la Cláusula NOVENA del Contrato.

5. DETALLE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA PRESENTACION DEL SERVICIO.

CANTIDAD	DETALLE
S/Nº	MESAS Y BARRAS CON SUS RESPECTIVAS SILLAS EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA AL MENOS 24 PERSONAS. LAS MISMAS DEBERÁN SER ACORDES A LA AMBIENTACIÓN DEL LOCAL
1	TELEVISOR LCD NO MENOR A 40 PULGADAS.
S/Nº	AL MENOS TRES HELADERA EXHIBIDORA VERTICAL DE BEBIDAS
S/Nº	AL MENOS UN EXHIBIDOR DE COMIDAS CALIENTES
S/Nº	ILUMINACIÓN ACORDE A LA AMBIENTACIÓN DEL LOCAL, CON LOS ESTÁNDAR CORRESPONDIENTES A LAS DIMENSIONES DEL LOCAL (DEBE PERMITIR LA LECTURA SIN INCONVENIENTES)
S/Nº	AL MENOS UNA CAFETERA EXPRESS A LA VISTA
S/Nº	UNA MAQUINA EXPENDEDORA DE CAFÉ
S/Nº	AL MENOS UN MICROONDAS QUE TENGA EL ACCESO EL PÚBLICO QUE ESTA DENTRO DE LA CANTINA.
S/Nº	VAJILLA NECESARIA PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO
S/Nº	AL MENOS TRES LUCES DE EMERGENCIA
S/Nº	CESTO PARA RESIDUOS MEDIANOS EN CANTIDAD NECESARIA CONTEMPLANDO UN RADIO DE 10 MTS DESDE LA PUERTA DE LA SALIDA DEL LOCAL DESTINADO AL USO DE CANTINA.
S/Nº	AL MENOS UN EXHIBIDOR DE GOLOSINAS
S/Nº	AL MENOS DOS FREEZER PARA HIELO – HELADOS – CONGELADOS
S/Nº	ARTEFACTOS DE COCINA NECESARIO PARA BRINDAR UN CORRECTO SERVICIO DE COMIDAS
S/Nº	EXTRACTOR DE AIRE DE COCINA
S/Nº	EXHIBIDORES DE PRODUCTOS QUE GUARDEN ARMONÍA CON LA ORNAMENTACIÓN DEL LOCAL

5.1. DETALLE DE SERVICIOS EXTRAS QUE SE TOMARA EN CUENTA EN LA EVALUACION DE LAS OFERTAS DE LOS OFERENTES.

- ALIMENTOS, BEBIDAS Y MENÚS PARA CELÍACOS Y DIABÉTICOS
- PLATO DEL DÍA PARA CELIACOS (CON BEBIDA Y POSTRE)
- PLATO DEL DÍA (CON BEBIDA Y POSTRE)
- MENÚS TIPO GOURMET
- MENÚS SEMANALES
- ENTRETENIMIENTOS DE DISTINTOS ÍNDOLES (JUEGOS DE

MESA, JUEGOS DE PLAYSTATION, ETC.)
• PEDIDOS PARA LLEVAR.

6. Detalle de elementos pertenecientes al local destinado para el servicio de cantina (punto 2.11).

LAVAMANOS CON GRIFERÍA
INODORO
MESADA DE MÁRMOL CON PILETA Y BAJO MESADA

ANEXO III

ARMADA ARGENTINA

CERTIFICADO DE VISITA

Por la presente certifico que la firma:. . . . . representada por el Sr./a.: . . . . . D.N.I....., se hizo presente en: . . . . .

CONTRATO DE SERVICIO DE CANTINA

Entre el ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, (ARMADA ARGENTINA - ESTADO NACIONAL), representado en este acto por el Señor Capitán de Navío Dn. JORGE EDUARDO ROSCOE - D.N.I.: 23.506.697 , con domicilio en CUARTEL BRIM-BASE NAVAL PUERTO BELGRANO por una parte, en lo sucesivo LA ARMADA y por la otra, el/la Sr./a. ……..... D.N.I. ……..……., CUIT ……..…… en lo sucesivo EL CONCESIONARIO con domicilio real en calle …… de la ciudad de ……..(C.P.……..) de la Provincia de ……, acuerdan en celebrar este contrato de concesión de la explotación del SERVICIO de CANTINA que fuera adjudicado por Disposición de Adjudicación Nº Especial ....., conforme a las cláusulas que se transcriben seguidamente:

PRIMERA: OBJETO

La ARMADA otorga al CONCESIONARIO y éste así lo acepta, la CONCESION DE LA EXPLOTACION DEL SERVICIO DE CANTINA EN EL CUARTEL DE LA BRIGADA ANFIBIA DE INFANTERÍA DE MARINA (BRIM). Ello, conjuntamente con el local, muebles, elementos y materiales descriptos en el Anexo I que integra el presente, que resultaran afectados al citado fin en forma exclusiva y excluyente por el CONCESIONARIO, con el objeto de facilitar al personal de LA ARMADA la adquisición de artículos de uso corriente previamente autorizados por LA ARMADA.

SEGUNDA: COMISIÓN DE CANTINA

Las partes dejan establecido, que en orden a la prestación de sus servicios EL CONCESIONARIO estará obligado a mantener exclusiva relación con la COMISION DE CANTINA de la BRIGADA ANFIBIA DE INFANTERÍA DE MARINA, en lo sucesivo, LA COMISIÓN. Dicha COMISIÓN impartirá directivas al CONCESIONARIO en ejercicio de las facultades de contralor y supervisión que a la misma le competen, conforme a las cláusulas de este contrato.-

Serán funciones de la Comisión, las siguientes:

a) Establecer claramente los servicios a los que podrá acceder EL CONCESIONARIO, así como los costos de energía eléctrica que deberá obrar a LA ARMADA por el suministro de dicha energía. Del mismo modo, lo atinente a horarios de atención y todo otro recaudo vinculado a su prestación.

b) Realizar todas las inspecciones, auditorías y/o análisis que estime necesarios incluso sobre la documentación del CONCESIONARIO vinculada a la contratación adjudicada.-

c) Examinar la calidad y el estado de la mercadería que se expenda por el CONCESIONARIO.-

d) Ordenar el retiro por el CONCESIONARIO - a su costa - de toda mercadería que no se encuentre en buen estado.

e) Imponer multas al CONCESIONARIO.-

f) Hacer cumplir al CONCESIONARIO todos los controles, normas y disposiciones concernientes a la ejecución de su actividad como tal.

g) Verificar que el CONCESIONARIO abone a LA ARMADA las contribuciones mensuales (canon), en los plazos que corresponde según esta Contratación.

TERCERA: OBLIGACIONES PRINCIPALES DEL CONCESIONARIO

El CONCESIONARIO se obliga a:

a) Retirar de las instalaciones asignadas - y a su costa – los alimentos que se encuentre en mal estado o resulte nociva o peligrosa al sólo juicio de la COMISION.

b) Abonar a la ARMADA puntualmente el canon mensual establecido en la cláusula novena del presente.

c) No impedir ni obstruir a la COMISION la realización de las inspecciones, auditorias y análisis que la misma aprecie conveniente practicarle a fin de constatar el desarrollo de su explotación. Dichas auditorías podrán extenderse a la documentación contable o de cualquier otra índole vinculada a la actividad servicio que se concesiona.

d) Obtener a su exclusiva costa de las autoridades competentes la habilitación del servicio que se concesiona.

e) Observar a su costa, sin derecho a reembolso, compensación o resarcimiento alguno respecto de la ARMADA la totalidad de las normas administrativas, comerciales, civiles, laborales, de higiene y seguridad del trabajo, tributario impositivas, previsionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole – tanto nacionales, provinciales o municipales – que le resulten aplicables como consecuencia de la actividad que desarrollará conforme a este contrato, asumiendo idéntica responsabilidad con relación al personal que contrate o preste servicios en su favor con tal motivo, como, también, por el incumplimiento de la Ley Penal Tributaria Nº 27.430. Respecto al citado personal deberá asimismo:

1) Someter su designación a su previa aprobación por LA ARMADA, asumiendo a su costa las erogaciones de cualquier especie que sean necesarias en el supuesto en que no se otorgue dicha aprobación o que como consecuencia de la no renovación de la aprobación otorgada deba remover al personal involucrado.

2) Proveerle las credenciales y documentación necesaria que permita verificar - en cualquier momento - su identidad y el rol laboral que desempeña.

3) Hacerle observar la debida reserva con relación a la información o situaciones que vinculadas con LA ARMADA lleguen a su conocimiento con motivo de su actividad.

4) Proporcionarle la correspondiente cobertura aseguradora de vida, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e inculpables. Las pólizas pertinentes deberán ser contratadas – a su costa - en una firma de reconocida solvencia en plaza al sólo juicio de LA ARMADA y – su copia - entregarse a la última en el plazo de diez (10) días corridos de su requerimiento por la ARMADA (Cláusulas Particulares del Pliego que este contrato integra: Anexo I punto 21.3.1.1).

5) Hacerle observar las normas de seguridad e ingreso a jurisdicción naval vigentes en LA ARMADA.

6) Suministrarle - a su costa - la asistencia médica que pueda requerir como consecuencia de su desempeño.

7) Poner en su conocimiento por escrito, entregando las constancias firmadas por los involucrados a LA ARMADA, que en su desempeño laboral sólo mantendrá relación trabajo o contrato de igual naturaleza con EL CONCESIONARIO, resultando LA ARMADA totalmente ajena a ambos.

8) Mantener indemne a LA ARMADA de toda demanda judicial, reclamo administrativo, pago, gasto, erogación, resarcimiento, compensación, reembolso o prestación dineraria y/o en especie que se origine o vincule con la actividad que realizará conforme a este contrato, sin discriminar que los mismos obedezcan a las pretensiones de su personal dependiente y/o terceros. para el supuesto en que se produzcan dichos reclamos, demandas o pretensiones, EL CONCESIONARIO se obliga en consecuencia, a subrogar a LA ARMADA, a fin de satisfacer, a costa del CONCESIONARIO, el objeto de los mismos.

9) Contratar – a su exclusiva costa -, un seguro de responsabilidad civil por los daños de cualquier naturaleza que puedan sufrir los terceros con motivo de la actividad que ejecutara conforme a este contrato. Contratar un seguro a fin de cubrir del siniestro de incendio del local de cantina que se le concesiona. La póliza deberá celebrarse con una firma de reconocida solvencia en plaza al sólo juicio de LA ARMADA, contemplará a LA ARMADA como asegurada y se entregará a la última en el plazo de OCHO
(8) días hábiles administrativos contado a partir de la recepción de la comunicación fehaciente sobre la adjudicación. Resulta expresamente vedado al CONCESIONARIO contratar o emplear en la explotación de su cantina a Personal Militar en actividad o Personal Civil que se encuentre en relación de dependencia con LA ARMADA. A fin de la verificación por la

última del cumplimiento de las obligaciones que asume por el presente. EL CONCESIONARIO faculta a LA ARMADA - sin perjuicio de otras medidas o medios de acreditación o comprobación que puedan corresponder – a requerir en su nombre y representación ante los organismos, entes, dependencias, personas jurídica públicas o privadas y/o personas físicas que sean pertinentes la información que sea necesaria al respecto. La póliza establecida en esta cláusula ascenderá a la suma de PESOS XXXXXXXXX.

CUARTA: DIVERGENCIAS EN LA INTERPRETACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO

Las partes acuerdan, que las divergencias que EL CONCESIONARIO posea respecto a la interpretación de las cláusulas del presente contrato deberá someterlas a la consideración de la COMISION contemplada en la cláusula segunda. De subsistir las mismas con posterioridad a la intervención de dicha Comisión, podrá formularlas - como última instancia - ante la AUTORIDAD ADMINISTRATIVA de LA ARMADA que adjudicó el presente contrato.

QUINTA: PLAZO CONTRACTUAL – PRÓRROGA

El CONCESIONARIO y LA ARMADA dejan establecido que esta concesión se otorga por el plazo de DOCE (12) meses contado a partir de la firma del presente contrato, siendo susceptible de prórroga por una sola vez y por un plazo de DOCE (12) meses. La prórroga resultará condicionada en su eficacia a la observancia de los siguientes recaudos

a) Comunicación en tal sentido de cualquiera de las partes a la contraria con SESENTA (60) días hábiles de antelación a la fecha de expiración del plazo contractual de DOCE (12) meses que prevé esta cláusula.

b) Aceptación de la receptora de la notificación concretada en los TREINTA (30) días hábiles posteriores contado a partir de dicha recepción. La negativa de LA ARMADA a prorrogar este contrato no hará surgir en favor del CONCESIONARIO derecho resarcitorio, compensatorio o de reembolso alguno.

El ADJUDICATARIO deberá prestar el servicio de CANTINA de acuerdo al siguiente detalle:

SEXTA: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

1. Horario de atención:

   El ADJUDICATARIO deberá prestar el servicio de cantina de acuerdo a lo establecido en el Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

   1.1. El horario podrá sufrir modificaciones a requerimiento, el cual será informado con 48 horas de antelación.

2. Del servicio en general:

2.1. El ADJUDICATARIO deberá dar cumplimiento a la legislación vigente sobre venta de bebidas alcohólicas y venta de cigarrillos a personas menores de edad. (Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo Ley Nº 24.788, Regulación de la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco Ley Nº 26.687).

2.2. El ADJUDICATARIO deberá dar cumplimiento a las normas de seguridad para los locales destinado de ventas de insumos comestibles y ventas de artículos en general (medidas de seguridad, mantenimiento de matafuegos, cartelería de seguridad, señalización, luces de emergencias, etc.)

2.3. En el mes enero y julio, a costa del ADJUDICATARIO, deberá realizar las desinfecciones y saneamientos correspondientes a fin de mantener los locales en condiciones de higiene y libre de roedores e insectos, para ello deberá exhibir en un lugar visible la correspondiente oblea o certificado entregado por una empresa habilitada para este tipo de servicio.

3. Cumplimiento de la prestación:

3.1. El personal deberá acreditar haber realizado algún curso de capacitación para manipuladores de alimentos.

3.2. El ADJUDICATARIO y su personal deberán dar íntegro cumplimiento a las normas del Código Alimentario Argentino, y a las normas de Higiene y Seguridad. En particular, deberá prestar especial atención a la limpieza de los utensilios destinados a la preparación, cortado y servido de los alimentos que se preparan en el mismo. El ADJUDICATARIO deberá aceptar la visita periódica de personal de Bromatología de la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO quienes inspeccionaran las condiciones en las que se conservan, preparan y sirven los productos vendidos, verificando asimismo el cumplimiento estricto de las normas vigentes en la materia. El ADJUDICATARIO se notificará fehacientemente de las novedades halladas y deberá corregirlas en el plazo que se estipule, bajo apercibimiento de darse por rescindido el contrato por su exclusiva culpa, haciéndose por ello responsable de los perjuicios que dicha situación irrigue a la ARMADA.

3.3. Queda expresamente prohibido al ADJUDICATARIO la realización de reuniones de carácter social, político, o religioso, manifestaciones culturales o algún otro tipo de evento en el local donde funcione la cantina, sin la autorización previa y escrita correspondiente de la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO.

SÉPTIMA: RESCISIÓN CONTRACTUAL POR LA ARMADA

Considerando la actividad militar que LA ARMADA desarrolla en el inmueble en que se encuentra la cantina concesionada, está podrá rescindir unilateralmente, en cualquier momento y sin expresión de causa el presente convenio, bastando al efecto la mera comunicación de su voluntad al respecto al CONCESIONARIO por los medios de las notificaciones establecidas en el artículo 7° del Anexo que integra el decreto N° 1030/16 REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL y en el artículo 8° del PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES detallado del anexo I a la Disposición ONC N° 63-E/16. Tal recisión no generará derecho resarcitorio, compensatorio o de reembolso alguno a favor del último y operara sus efectos de pleno derecho y en forma automática desde la fecha. En el plazo de diez (10) días corridos EL CONCESIONARIO deberá retirar las mercaderías, efectos, equipos y bienes de cualquier otra especie que siendo de su propiedad se encuentren en el local de su cantina, dejando la misma libre de ocupantes y ocupación. Asimismo, LA ARMADA podrá rescindir de pleno derecho y sin reclamo alguno el presente contrato por cualquiera de las causales previstas en el artículo 97 del Anexo I a la Disposición ONC N° 62-E/16 y en particular de los siguientes:

1. Incumplimiento por EL CONCESIONARIO de las obligaciones que asume por el presente que a su juicio exclusivo de LA ARMADA se consideren graves.
2. Abandono o cesación de la prestación del servicio por un periodo mayor de tres (3) días hábiles continuos o seis (6) días discontinuos, dentro de un período anual, siempre que no mediare causas de fuerza mayor, las que deberán acreditarse fehacientemente por el CONCESIONARIO ante la comisión.
3. Por el concurso, quiebra, liquidación judicial o extrajudicial, incapacidad o fallecimiento del CONCESIONARIO.
4. La rescisión de LA ARMADA en ningún caso eximirá al CONCESIONARIO de su responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones originadas en la concesión adjudicada. Para que el supuesto de recepción por el incumplimiento, abandono o cesación de la prestación del CONCESIONARIO, éste deberá retirar del local de la cantina concesionada y a su costa, los materiales, equipos e implementos de su pertenencia, en un plazo máximo de quince (15) días corridos siguiente a la notificación de LA COMISIÓN le realice en forma fehaciente. En caso de no dará cumplimiento en término ha dicho requerimiento, LA COMISIÓN una vez transcurrido el plazo precitado, realizará
   -por si- la desocupación administrativa de la cantina concesionada aplicándose los artículos 94 y concordantes del anexo I a la Disposición ONC N° 62-E/16 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL.

OCTAVA: PROHIBICION DE CESIÓN

EL CONCESIONARIO se obliga a no ceder o transferir total o parcialmente este contrato. La violación de dicha obligación no sólo producirá la extinción automática y de pleno derecho del presente, sino que además, lo hará pasible al CONCESIONARIO ante LA ARMADA, del resarcimiento de la totalidad de los daños y perjuicios que

pudiesen derivársele en su consecuencia, sin perjuicio de las restantes medidas administrativas que en lo inherente se pudiesen adoptar.

NOVENA: CANON

Como contraprestación por la concesión de la explotación de la Cantina, EL CONCESIONARIO se obliga a pagar a LA ARMADA del 1 al 5 de cada mes vencido, en la Tesorería de la AGRUPACIÓN SERVICIOS DE CUARTEL - ubicada dentro de la BRIGADA ANFIBIA DE INFANTERÍA DE MARINA- una contribución mensual (CANON) de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 CENTAVOS($ 679.875,00), salvando los meses de Julio y Enero, que lo hará al CINCUENTA 50%, siendo un monto de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 ($ 339.937,50) .

La actualización del importe se realizará mensualmente de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) emitido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Comenzará a regir a partir de la publicación del mencionado índice.

La Comisión informará el nuevo valor del canon al Concesionario. En caso de solicitarse la prórroga del contrato, las partes pactaran la re determinación del valor del canon.

En caso de solicitarse la prórroga del contrato, las partes pactaran la re determinación del valor del canon.

DECIMA: MULTAS

Las partes dejan establecido que en el caso de producirse mora en el pago de la contribución (CANON), LA ARMADA aplicará las multas previstas en esta cláusula, pudiéndose llegar a la rescisión del contrato por culpa del CONCESIONARIO y sin menoscabo del derecho de LA ARMADA de cobrar las sumas adeudadas. Queda convenido que toda suma líquida y exigible que debiera reclamar la ARMADA, tramitará como cobro ejecutivo de pesos en los términos del Art. 520 (moneda nacional) y concordantes del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación, bastando como título ejecutivo suficiente un ejemplar auténtico del presente acompañando de una liquidación expedida por la COMISION. EL CONCESIONARIO acepta desde ya la habilidad e integridad de este título y renuncia a oponer otra excepción que no sea la de pago documentado fehacientemente. Como en todas las demás obligaciones emergentes de este contrato, la mora se producirá también frente a la falta de pago en término, de pleno derecho (Artículo 886 del Código Civil y Comercial).

Asimismo, se acuerda que, cuando EL CONCESIONARIO incurra en faltas o incumplimientos de los servicios a prestar que no sean graves LA COMISION a su sólo y exclusivo juicio podrá imponerle multas que se aplicarán de acuerdo con los siguientes porcentajes

Multa Inicial: Cinco por ciento (5%) de la contribución del mes (CANON) donde ocurra la falta.

Primera Reincidencia: Diez por ciento (10%) de la contribución mes (CANON) donde ocurra la falta.

Segunda Reincidencia: Quince por ciento (15%) de la contribución del mes (CANON) donde ocurra la falta.

Tercera Reincidencia: Veinte por ciento (20%) de la contribución del mes (CANON) donde ocurra la falta.

Cuarta Reincidencia: Rescisión del Contrato sin reclamo alguno en favor del CONCESIONARIO.

Los respectivos montos deberán ser abonados dentro de los TRES (3) días hábiles de habérsele notificado la sanción. Las apelaciones del CONCESIONARIO a las sanciones impuestas, se efectuarán (previo depósito, de los importes de las multas en la Tesorería de la Unidad), ante la autoridad naval que adjudicó la contratación.

DECIMA PRIMERA: FORMA DE HACER EFECTIVO LOS CARGOS PECUNIARIOS RESULTANTES POR APLICACION DE PENALIDADES Y/O RESCISION

EL CONCESIONARIO y LA ARMADA acuerdan expresamente que los cargos pecuniarios (MULTAS) que deban ser efectivizados al mismo por incumplimiento de las obligaciones que asume como consecuencia de esta concesión se implementarán conforme a lo previsto por los Artículos 102 y concordantes del Anexo al Decreto Nº 1030/16, así como de las estipulaciones contenidas en el Pliego de bases y Condiciones Particulares.

DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONCESIONARIO

a) El CONCESIONARIO se obliga, asimismo, a: realizar a su costa la limpieza y orden del local en el cual funcione la cantina y su perímetro, instalando - a su costa - en dicho local, los recipientes de residuos que disponga LA COMISION.

b) Tener en forma permanente y en lugar visible de la CANTINA, la lista de precios aprobada de los productos en venta.

c) Cobrar directamente al personal de la ARMADA las ventas al contado o las deudas por los créditos que otorgue, quedando prohibido su descuento previo al pago de haberes

   Las partes dejan expresamente acordado, que LA ARMADA resultará exenta de toda responsabilidad en relación a las deudas referidas precedentemente originadas por la actividad del CONCESIONARIO.

d) Mantener - a su costa - en el mismo buen estado de uso y conservación en el que lo recibe los locales de la cantina que se le concesiona, como, asimismo, los bienes muebles, elementos y materiales que también se le entregan conforme al ANEXO II del Pliego de Cláusulas Particulares que este contrato integra. También se obliga, a restituir dichos locales y efectos en el mismo buen estado en que los recibe al producirse la extinción de esta concesión por

cualquier causa, reponiendo a su costa los efectos muebles faltantes y resarciendo a LA ARMADA por los bienes deteriorados o destruidos al producirse la citada extinción.

e) A no depositar ni poseer en los locales material explosivo y/o inflamable. Para el supuesto que le sea necesario emplear dicho material deberá requerir autorización previa y escrita de LA COMISION. En tal caso - de ser autorizado - , observará en su empleo las directivas que le imparta dicha COMISION y depositará el mismo en los lugares que se indiquen en la autorización otorgada.

f) Permitir a LA COMISION que, cuando ésta a su exclusivo criterio decidiera hacerlo, practique en los locales asignados todas las inspecciones que estime necesarias (bromatológica, sanitarias, laborales, comerciales o de cualquier otra índole que se deriven de la concesión).

g) EL CONCESIONARIO faculta expresamente a LA ARMADA a fin de que con el personal militar que a tal fin designe, ingrese a los locales donde funciones la cantina concesionada para el supuesto de producción en el mismo y/o sus inmediaciones de cualquier tipo de siniestro que pueda poner en peligro los bienes de LA ARMADA y/o la seguridad y/o integridad física de su personal. Dicho ingreso podrá concretarse en cualquier horario y aún sin la presencia del CONCESIONARIO. Controlado el siniestro LA COMISION dejará constancia de lo actuado en acta que extenderá, requiriendo la presencia del CONCESIONARIO en el lugar a fin de que el mismo tome conocimiento de su contenido y también, de la situación, rubricando el ACTA. Para el caso de no encontrarse el último, cualquiera de sus dependientes podrá ser notificado del contenido del acta concretada.

h) EL CONCESIONARIO también se obliga a no realizar cualquier tipo de mejoras en el local donde funcione la cantina concesionada sin el consentimiento manifiesto, previo y por escrito de LA COMISION. Las mejoras que practique con dicha autorización quedarán en todos los casos en beneficio exclusivo y excluyente de LA ARMADA sin derecho a reembolso, compensación o resarcimiento alguno al extinguirse por cualquier causa este contrato. Las mejoras que EL CONCESIONARIO realice sin autorización, facultarán a LA ARMADA a:

   1) Destruirlas por si o con intervención de terceros a costa del CONCESIONARIO.

   2) Incorporarlas a su patrimonio sin derecho resarcitorio, compensatorio o de reembolso alguno en favor del CONCESIONARIO.

i) El servicio de provisión de comidas deberá ser de excelente categoría, para lo cual el adjudicatario deberá:

i.1) Expender los alimentos en el comedor con vajilla de calidad, cuidando especialmente la higiene y salubridad.

i.2) Expender los alimentos para llevar en material descartable con bandeja tipo Cambro (1216FF) o similar, cuidando especialmente la higiene y conteniendo la fecha de elaboración y vencimiento.

i.3) Exhibir la lista de precios, que deberá ser aprobada por la Comisión de Verificación del Servicio de Cantina de la DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE LA ARMADA.

j) El adjudicatario no podrá cambiar el destino u objeto del servicio, ni subarrendar total o parcialmente el uso del local destinado al expendio de la mercadería, tampoco podrá transferir el servicio sin la autorización expresa de las autoridades de la DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE LA ARMADA.

k) Los horarios y días de prestación del servicio serán regulados por la DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE LA ARMADA. No obstante, la provisión habitual del servicio será como mínimo durante los días hábiles en los siguientes horarios: De martes a domingo de 08:00 a 19.00 hs.

l) El aprovisionamiento de mercadería deberá efectuarse diariamente de 06:00 hs. a 08:00 hs. y en días hábiles, de manera de no entorpecer el tránsito del personal.

m) Calidad del servicio: Se deberán proveer como mínimo por el adjudicatario los alimentos detallados en Anexo Nº III, los cuales serán confeccionados con materias primas de primera calidad, observando el adjudicatario las normas de bromatología, higiene y vencimiento de los

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO POR HECHOS DAÑOSOS

EL CONCESIONARIO asume exclusiva y excluyente responsabilidad – sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno – por los hechos dañosos de cualquier naturaleza que puedan derivárseles a sus dependientes, a terceros, a Personal Militar o Civil de LA ARMADA o a los bienes de todos ellos o de LA ARMADA por la actividad que conforme a este contrato desarrollará en la cantina – cuya concesión se le otorga por el presente -. Ello, sin discriminar que los citados daños se produzcan dentro o fuera del prealudido local, a las personas o bienes que se encuentren en su interior o exterior, que sean consecuencia directa o indirecta de la actividad invocada o que prevengan de hechos de la naturaleza o actos del hombre.

DECIMA CUARTA: GARANTIAS DE ADJUDICACIÓN

A fin de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones que asume por el presente, EL CONCESIONARIO se obliga a constituir en forma de LA ARMADA una garantía de adjudicación, que será implementada mediante un seguro de caución, que contara -a su costa y entregará a LA ARMADA, dentro de cinco (5) días hábiles administrativos, contados a partir de la recepción de la comunicación fehaciente de la adjudicación. Dicha garantía le será restituida al CONCESIONARIO al extinguirse el plazo contractual previsto en la cláusula quinta, en la medida que en dicha oportunidad no le resulte pendiente al CONCESIONARIO el cumplimiento respecto de la ARMADA

de ninguna obligación originada en el presente. El monto de dicha garantía deberá ascender al DIEZ por ciento (10%) del valor económico correspondiente a la contratación adjudicada, que se obtendrá, del resultado que surja de multiplicar el Canon mensual cotizado por el plazo de vigencia de la contratación incluyendo su prórroga.

DECIMA QUINTA: RENUNCIA AL DERECHO DE RETENCION

El CONCESIONARIO renuncia expresamente a ejercer el derecho de retención contemplado por el artículo 2587 del Código Civil y Comercial de la Nación respecto de los bienes de LA ARMADA, los que recibe en concesión por el presente o cualquier otro que sea del dominio o asignación de uso de la misma.

DECIMA SEXTA: IMPUESTO DE SELLOS

A los efectos del pago del impuesto de sellos, el que será satisfecho exclusiva y excluyentemente por EL CONCESIONARIO sin derecho a reembolso, compensación o resarcimiento alguno, las partes dejan manifiestamente establecido, que el valor económico de este contrato asciende a la suma de PESOS..... ($.....).

DECIMA SÉPTIMA: RESICIÓN CONTRACTUAL POR EL CONCESIONARIO

Las partes acuerdan que el concesionario solo podrá rescindir - unilateralmente - este contrato, en la medida que cumplimente los siguientes recaudos:

1- Comunicar a LA COMISIÓN su decisión en tal sentido, con TREINTA (30) días hábiles de antelación a la fecha en que pretenda la producción de los efectos jurídicos de su rescisión.
2- No poseer obligaciones contractuales pendientes de cumplimiento para con LA ARMADA surgidas del presente, a la fecha mencionada en 1-.

DECIMA OCTAVA: OBLIGACION DE INDEMNIDAD

EL CONCESIONARIO se obliga a mantener indemne a LA ARMADA de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones resarcitorias, compensatorias, de reembolso – o de cualquier otra especie – que puedan efectuarle a LA ARMADA, el personal que contrate o emplee EL CONCESIONARIO para el desarrollo de la actividad que ejecutará por su concesión - o cualquier tercero -. En consecuencia, también se obliga a satisfacer – a costa del concesionario – el objeto de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones, precitados, para el supuesto en que estos se produzcan.

DECIMA NOVENA:

Toda vez que EL CONCESIONARIO asumirá -en forma exclusiva- el riesgo de actividad que desarrolla por su concesión, esto le impedirá invocar el detrimento o inexistencia de los ingresos económicos que pueda obtener por dicha actividad, a fin de eximirse del cumplimiento de las obligaciones que asume por el presente.

DUODÉCIMA: JURISDICCIÓN COMPETENTE

Las partes convienen, que la totalidad de las contingencias litigiosas que puedan derivárseles de este contrato, la someterán a los Tribunales Federales de la ciudad de

Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder, como, asimismo, que las notificaciones, comunicaciones o intimaciones tanto judiciales como extrajudiciales que deban practicarse, sólo resultarán válidas, en la medida en que se efectúen en los domicilios indicados en el encabezamiento del presente.

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación del presente, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor, de NUEVE (09) fojas cada uno, y a un solo efecto, en la BRIGADA ANFIBIA DE INFANTERÍA DE MARINA, a los…… días del mes de…….…. del dos mil ……... El presente contrato tendrá vigencia a partir del día……. de……del dos mil…….con vencimiento el día ……de…….del dos mil……..., con opción a uso de la cláusula QUINTA (prorroga)-

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-89693557-APN-COIM#ARA

PUNTA ALTA, BUENOS AIRES
Martes 15 de Septiembre de 2026

Referencia: PLIEGO CONCESION CANTINA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 54 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.15 11:31:42 -03:00

Amaranta Lisa Urbieta
Supervisor Operativo
Comando de la Infantería de Marina
Armada Argentina

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.15 11:31:42 -03:00